

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 62 (35).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 19. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 98 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: kohtuminister **J. Jaakson**, kaubandus-tööstusministri kohustetäitja **M. Raud**.

P ä e w a k o r d:

1. Määrus koolikohustuse laiendamise kohta 1919./1920. õpeaastal — III lugemisel.

2. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Koosolek algab kell 4.51 min.

Juhataja **A. Birk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on rahwaesitajatele kätte saadetud. Ettepanekuid päewakorra täiendamise ja muutmise kohta tehtud ei ole, sellepärast asun esimese päewakorra-punkti juurde.

1. Määrus koolikohustuse laiendamise kohta — III lugemisel. Hariduskomisjoni aruandja **W. Päts** (loeb): Määrus koolikohustuse laiendamise kohta 1919./1920. õpeaastal.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri vastu võetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 1. 1919./1920. õpeaastal pannakse maksma üldine koolikohustus kõigi wabariigi kodanikkude kohta, kes sündinud aja jooksul 1. septembrist 1905. a., kui nad veel nelja-aastase algkooli kursust lõpetanud ei ole, kui ka nende kohta, kes möödaläinud õpeaastal kolmele esimesele õpeaastale wastawates klassides või jaoskondades õppisid, kuigi nad enne 1. septembrist 1905. sündinud on.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1. vastu võetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 2. Lapsed, kes kodus, erakoolis või muul teel õpetust saavad, mis mitte alamal ei seisa awaliku algkooli õpetusest, wabatakse awalikus algkoolis käimisest kohaliku kooliwalitsuse poolt, kes nende laste korraliku õpetuse saamise järele walwab. Selle õpetuse tasapinna kõrguse üle otsustawad asutused ja isikud, kelle hooleks on antud koolide pedagoogiline instrueerimine ja ülewälwe.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 2. vastu võetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 3. Wabandamata põhjustel koolikohustuse täitmata jätmise kui ka korratu kooliskäimise pärast langewad süüdlased lapsed wanemad või hoolekandjad rahatrahwi alla kooli kasuks 1—10 margani iga puudujäetud päewa eest, või — trahwi mittemaksmise korral — kohtuliku karistuse alla arestiga kunni 2 kuuni, mille juures ka määratud trahwiraha sisse nõutakse. Trahwiraha suuruse tähendatud piirides, tema sissenõudmise wiisi ning tarwitamise määrab lähemalt ära kohalik maakonna või linna kooliwalitsus.

J. Lattik (krst.): Juba esimesel lugemisel oli palju juttu trahwist. Seda trahwi on nüüd kergendatud ja wangistuse asemele karistus arestiga määratud, kuid mina arwan, et sellel wäga suurt wahet ei ole, sest rahwa silmis on arestimaja ka wangimaja. Haridusministeerium, kes seda seadust maksma paneb, ei peaks siin mitte esile tulema arestiega wangimajaga. Minu arwates on rahatrahwist küllalt, sest kes juba kord trahwi on maksnud, see saadab lapse teinekord kooli. Ka need wanemad, kes tõrguwad lapsi kooli saatmast, teewad seda siiski. Kartes rahatrahwi maksmist. Rahalise puuduse pärast lõikab rahatrahw paljudele luusse, nii et sellega leppida võiks, ja sellepärast panen mina ette ainult rahatrahw määrata ja igasugused karistu-

sed aresti ja wangistusega maha kustutada.

J. Reintam (rhw.): Minul oli selle paragrahwi lõpu kohta oma ettepanek, mis eile hääletamisel läbi kukkus. Täna toon ma selle ettepaneku uuesti esile ja tahan tema põhjenduseks veel mõned sõnad öelda. Minu ettepanek ei sisalda eneses mingisuguseid iseäralikke, põhimõttelikke ega ka rühma waateid, waid tema peale tuleb tegeliku elu seisukohalt waadata ja sellepärast oleks wäga soovitaw, et seda küsimust ka tõesti erapooletuks loetaks. Harju maakonna kooliwalitsuses tegew olles, puutun ma iga-päew tegeliku eluga kokku ja saadud kogemustest wälja minnes kaitsen ma selle muudatuse sissewõtmist. Küsime, kuidas oleks siis lugu, kui siin jääks nimetamata asutus, kes otsustama peab, kas koolist puudujal on wabandatawad wõi wabandamata põhjused? Kahtlemata kui see seadus niisugusel kujul wastu wõetakse ja selles mitte ära tähendatud ei ole asutus, kes koolist puudumise kohta otsustama peab, siis on selge, et terve selle asja kõik järgmiselt kujuneb. Esiteks saadab pärast seaduse wastuwõtmist haridusministeerium selle seaduse maakonna kooliwalitsusele ja need omakorda paljundawad teda ja saadawad ta walla kooliwalitsustele. Nüüd tulewad tegeliku elu juhtumised, lapsed hakkawad koolist puuduma ja keegi ei tea, kuidas seda trahwi määrata ja kes peab trahwi sisse nõudma. Walla kooliwalitsused küsiwad järele maakonna kooliwalitsuselt, kuidas sarnasel juhtumisel talitada ja missugused asutused trahwi määramise ja sissenõudmise juures tegewad peawad olema. Maakonna kooliwalitsused selle seaduse põhjal ise seda seletada ei saa ja nad pööravad haridusministeeriumi poole. Haridusministeerium wõib neile wastata mitmel wiisil, nii kuidas ta seadust mõistab. Oletame, haridusministeerium seletab, et see asi on walla kooliwalitsuse korraldada, sest et Eesti kooliwalitsuse ajutises korralduses, mis 15. augustil 1917. a. wastu wõetud, seisab § 26: hoolekandmine, et kõik kooliealised lapsed koolis käiksid, on walla kooliwalitsuse ülesanne. Järelikult peab trahwimääraja walla kooliwalitsus olema, kuid waatame, kes on tegelikult walla kooliwalitsus. Walla kooliwalitsuses on kõigist kolm liiget: üks kooliwanem, üks kooliõpetaja, üks hoolekogu esitaja. Iga üksiku asja kohta, iga puudunud päewa kohta walla-

koolides on walla kooliwalitsusel muidugi wõimatu seisukohta wõtta. Kui on wallas üks kool, siis wõib ta sellega ehk weel walmis saada, kuid küsime siin, mis peawad aga linnad peale hakkama, kus sellekohased algkooliwalitsused puuduwad, waid kus ainult üks kooliwalitsus on. Tallinnas wõib olla on üle saja kooli, kes peab siin seda asja korraldama? Linna kooliwalitsuse korraldus on „Riigi Teatajas“ ilmunud ja ta ühendab maakonna kui ka walla kooliwalitsuste funktsioonid. Kas peaks linna kooliwalitsus otsustama iga üksiku juhtumise kohta, kas koolist puudumine on wabandataw wõi wabandamata, ja kas ta sellega toime saaks, seda teab kõigeparemini linna kooliwalitsuse juhataja härra Weiderman. Tegelikult on see wõimatu. Kuid edasi, kas see punkt ise annab wõimaluse linna kooliwalitsusele otsustada üksikuid juhtumisi, kas puudumise põhjused on wabandatawad wõi mitte? Mina ei ole küll jurist, kuid mulle näib, et see punkt seda wõimu mitte ei anna. Walla kooliwalitsus hoolitseb selle eest, et lastel wõimalik koolis käia oleks. kui waja on, ja et tarwilikud teadaanded laiali saadetaks, millal kool algab — aga mitte mingisugust koolikohut pidada ei ole temal ülesandeks. Oletame aga, et haridusministeerium ei seleta mitte, et see oleks walla kooliwalitsuse asi: näib, et linna kooliwalitsus on sunnitud seda asja oma peale wõtma. Tema seletab wahest nii, et kooli hoolekogu peab seda tegema, — mina arwan ka, et kooli hoolekogu seda tegema peaks — ja tema seletaks seda järgmiselt: kooli hoolekogu peab seda sellepärast tegema, et on ajutised korraldused, mis Maapäewa poolt 18. oktoobril 1917. a. wastu wõeti. Seal on 5. punktis järgmine ütelus: nad — see tähendab kooli hoolekogu — walwaku kooliskäimise üle. Et selle põhjal walla hoolekandekogu haridusministeeriumi seletuse järele ka kohtuasutuse ülesandeid täitma peaks, sellest pole siin räägitud, on ainult arwamine korraliku kooliskäimise üle. Minu arwagemise järele ei ole siin kohtumõistmisega tegemist, ja wawalt oleks wõimalik seda seletuse järele neile kohustuseks teha. Et aga muidu hoolekogu selleks kõigekohasem asutus on, seda tõendab tema kokkuseade. Seal on üks kooliõpetaja esitatud, kaks lastewanemate esitajat, kaks omawalitsuse nõukogu esitajat olemas, nii saaks täiesti erapooletult kõikide seisukohad —

niihästi wanemate kui kooliõpetajate seisukoht — kaitstud. Seal on erapooletu omawalitsusasutus esitatud, ja tema wõiks koolikohtu funktsioone täita. (K. Päts, maal.: Kuhu otsuse peale edasi kaewata?) Kui otsuse peale edasi kaewata, siis peaks see küsimus juba päris kohtusse lahendada minema. Igatahes tegelikult ei nähta seda siin ka mitte ette. Kuid ütleme aga, — kui administratiivsel asutusel, pole kohtul asi selle poolest sugugi parem. Kuid wõtame nüüd edasi; minu äranägemise järele ei ole walla kooliwalitsuse ei ka hoolekogu juures korraldus ära nähtud — kui peale seda sundida, siis wõib kergesti tulla, et asutus, kellele see kohuseks tehakse, seda oma ülesandeks ei loe ja mitte täitma ei hakka, sest see ülesanne pole lõpulik. Kui aga nendele seda siiski peale sunnitakse, katsutakse pääseteed leida, et sellest mittemeeldiwast kohusest wabaks saada. Hakatakse ka püüdma selgeks teha, kas on neil ka seaduse järele see kohustus, wõi ei ole see mitte nende kohuseks — siis tuleks, kui sarnast sundust seaduses ei leidu, see tühjaks tunnistada, ja missugusesse seisukorda wõiks siis selle juures sattuda. Et meil aga wallawalitsus ja asutused sarnaste seletustega walmis saawad, selleks on andmeid. Ma wõiksin ette lugeda, sest mul on materjaalid, mis waldadest on saadud — mõned wallanõukogude protokollid olemas, kus kooliõpetajate palkade juures peenelt ja keeruliselt selgeks püütakse teha, silmas pidades, et seda määrust ei ole, ja wallanõukogu leiab, et tal seda teha õigust ei ole. Nii et seal osatakse wäga hästi põhjust välja leida, et see tema asi pole. Ma ei hakka neid ette lugema — see wiiks pikale ja ei oleks mitte huwitaw. Siin wõidakse ehk öelda palkade kolita, et wallanõukogu seisab koos tagurlistest isikutest, kes ei taha kooliõpetajatele palka maksta ja püüab sellepärast oma kohustustest kõrwale põigelda. See ei ole aga mitte nii, nagu oleks siin alati tagurlussega tegemist. Ühes wallas, kus maatameestel wallanõukogus enamus, wallawanem minu teada sotsiaaldemokraat, on just selle seletusega walmis saadud, et seadust ei ole ja ei saa sundida. Harju maakonnas wõttis wallanõukogu wastu palganormid; mis olid üldse niisugused, nagu Asutaw Kogu wastu wõttis, kus oli ära määratud korteriraha. maa eest tasu jne. Neist maakonnanõukogu poolt wastuwõetud palganormidest sai ringkirjas

wallawalitsusele teatatud, aga wallawalitsus ütles, et seda seadust ei ole, sellepärast tema ka mitte seda ei täida, ning palgad on senni maksmata jäänud. Sama põhjuse pärast pöörasin ma siseministri poole seletusega, et kas on maakonnanõukogu määrused siduwad wõi mitte, ja seal seletati siseministeeriumi peawalitsuses, et nad ei ole siduwad, kui nad neile teatud kohustusi peale panewad. Ainult siis, kui nad seaduseks saawad, on nad siduwad. Nii et siin kooliwalitsus peaks, nagu paragrahwi lõpus ära nähtud, teatawaid kohuseid oma peale wõtma, kuid ta satub samasse seisukorda, nagu meie nägime. Ja kui wabatahtlikult mõned hoolekogud selle oma hooleks wõtaksid, kohtuotsuse teeksid jne., siis tuleb küsimus, mille kaudu nõutakse need rahad sisse. Lastewanemad, kes peawad trahwiraha maksma, nähes, et neil teatawal wiisil raskusi on, hakkawad õigust otsima: kas oli õigus seda raha määrata, wõi kas see asutus, mis seda tegi, ülepea seaduslik oli wõi mitte. Tõstetakse kaebtus üles, mis läheks kohtuasutusse ja kohtuministeeriumi, wõi teise asutusse seletamisele: kas on seaduses ette ära nähtud, kas see ringkirja põhjal kohustatud wõi õigustatud seda tegema oli wõi mitte. Seal wõidakse seletada ainult seda, mis seaduses on. Siis on üks teine näitus, mis selle kohta jällegi tooksin. Wiimasel koosolekul wõeti wastu 2 lisamärkust wiimase paragrahwi juurde. Nüüd tegelikult on andmete kogumine asjas käimas, ja haridusministeeriumi poolt tehti komisjonis parandus, et kooliõpetajate nimekirjad kokku seataks. Sai seletust küsitud, et kust nimekirja seadma tuleb hakata, nagu märkus nõuab, kas 1. novembrist, wõi 1. juulist, nagu seletus tuli. Tuli wiimase järele — nii ei saa harilikult sedawiisi just teha, kui seaduses redigeeritud on, sest sagedasti on puudulikult redigeeritud, et paragrahw teist ütleb ja teisiti seletada ikkagi ei saa, kui must walge peal seisab. Ma arwan, et ka käesolewat paragrahwi ei saa teisiti seletada, et see, millest kõne, tõesti puudub, sellele pole midagi teha, ja trahwiküsimus jääb õhku rippuma. Sellepärast tulen mina sellesama ettepanekuga, sest muidu jääks meil see seadus wagaks sooviks. Siin on mitmes paragrahwis ikka niimoodi: trahwiraha nõutakse, määratakse, aga seda lõpulikku wäikest asutust, kes trahwi peab määrama, ei ole. Kui see puudub ja wanemad seda määrust täitma hakates

teada saavad, et trahwi ei saa määrata, jätavad ka lapsed kooli saatmata. Naeravad isegi selle peale: mis walu mul on trahwi karta — olgu küll, et ette nähtud on, nii ja niipalju tuleb maksta, mis see mulle korda läheb, ma ei saada last kooli, sest see kaebtus mõistetakse tühjaks. Et seda nähtust ära hoida, panen ma ette wiimase lause asemele järgmist sisse wõtta: „Iga üksiku korra koolist puudumise põhjuste kohta, kas nad wabandatawad wõi mitte, otsustab eraldi ja määrab trahwi kindlaksmääratud piirides kooli hoolekogu.“

T. Talbak (sd.): Ma pean siin wastu waidlema rhs. Lattik'ule, kes tähendas, et sellest seadusest peaks wälja jääma aresti karistus. Ma küsin esiteks, mis mõtleb siis teha rhs. Lattik, kui mõni peremees wäga hea meelega rahatrahwi ülemmäära 10 marka ära maksab, et aga kibeda äestamise ajal poissi koolist koju jätta. Töötajaja palk on vähemast 20 marka päewas, sellepärast maksawad peremehed selle wäikese trahwi hea meelega ära. (W a h e l h ü ü e: S e e o n t ü h i j u t t !) Ei ole tühi jutt, ma olen juba niisuguseid asju kuulnud, sest on inimesi, kes endi tööd tähtsamaks peawad, kui laste kooliskäimist. Niisugusel juhtumisel ei oleks nende sundimiseks muud abinõu, kui arest wõi wangistus. Meil on ka küllalt niisuguseid inimesi, keda küll koguni kooliwastaseks lugeda ei wõi, aga kes selles arwamises on, et üks wõi kaks päewa koolist ära jääda veel midagi ei tähenda. Et aga need paar päewa just nii wäga tähtsad on, siis peab seda ka neile mõjuwal wiisil selgeks tegema.

Mis puutub isand Reintam'i ettepanekusse, siis mina isiklikult selle wastu ei ole. Wallas ei saa keegi muu ära määrata trahwi, kui kooli hoolekogu, ja kui niisugust seadust ei tule, siis wõib igaüks ennast hõlpsasti kõrwale hoida koolisunduse määrusest.

Haridusministeeriumi esitaja **E. Martinson**: Rhs. Lattik'u poolt on ette pandud, maha kustutada § 3. sõna „arestiga“. Haridusministeerium jääb oma endise seisukoha juurde, et seda sõna mitte maha tõmmata. Põhjused on järgmised: kõigepealt peame meie silmas pidama, et koolikohustustest ärajäämine niisama suur kuritegu on kui kõik muud kuriteod, mida kahe ja rohkemgi kuu arestiga karistatakse. Teiseks: kui rahatrahwi wälja ei makseta, siis oleks järg-

mine sunniabinõu arest. Kui meie selle wälja jätame, jääb küsimus lahtiseks, kuidas tahate sundida koolisaatmast tõrkujaid endi lapsi kooli saatma, kui nad rahatrahwi ei maksa ja teist abinõu sundimiseks ei ole. Kolmandaks: korratu kooliskäimise eest on ette nähtud kolmesugune trahw: 1) rahatrahw, 2) arest, 3) lapse ärawõtmine perekonnast ja kaswatamiseks andmine. Ei tohi ära jätta teist astet, sest eisel koosolekul ei räägitud kolmandagi astme wastu. Kui teine ära jääb, siis on esimesega üks raske sundida tõrkujaid lapsewanemaid koolikohuseid täitma. Haridusministeerium ei wõi sellest seisukohast mitte loobuda ja soovitab sellepärast rhs. Lattik'u parandust mitte wastu wõtta.

J. Lattik (krst.): Kui mina seda seisukohta kaitsen, et haridusministeerium ei tohi mitte nende wanemate wastu, kes oma lapsi korralikult kooli ei saada, niisuguseid surwe- ja karistusabinõusid tarwitusele wõtta kui wangimaja, siis on mul aluseks see kindel tunne, et haridusministeerium, kes hariduse eest wõitleb, ei tohi põhimõttelikult niisuguseid abinõusid tarwitusele wõtta. Ja tõesti, kui lapsele ei tohi witsu anda, siis ei tohi wanemaid wangi panna, sest niisuguste abinõudega alandab ja degradeerib ministeerium ennast. Mis sellesse puutub, et peremees rahatrahwi kinni maksab, siis ei ole seaduses igatahes sellega mõeldud peremeest ja maatameest iseäralikkudesse seisustesse paigutada, nõnda et üks kinni pannakse ja teine rahatrahwi peab maksma. Minu arwates on sellest küllalt nii maatamehele kui ka peremehele, et ta rahatrahwi maksab, sest ühes sellega käib ka oma teatud kõlblik karistus. Kooliwalitsus kaotaks sellega oma autoriteedi, kui ta lastewanematele trahwisid määraks, mida harilikult aidalõhkujatele ja hobustewarastele määratakse. (W a h e l h ü ü e: H a r i d u s e w a r a s o n h u l l e m k u i h o b u s e w a r a s !)

A. Weiderman (töer.): Härra Reintam'i ettepaneku wastu ei saa waielda, kuid peab tähendama, et see hoolekandekommisjon wõib ainult nende laste järele walwata, kes seal koolis käiwad, mille juures hoolekogu asub, tema alla kuuluvad. Näiteks on linna algkooli juures hoolekogu, kes walwab nende laste järele, kes seal koolis käiwad, kuna ta terwe linna laste järele walwata ei saa. Selleks tulewad sellekohased muud

orgaanid asutada, kelle järelewalwe alla käiksid need lapsed, kes awalikkudes koolides mitte ei õpi. Nende orgaanide ülesanne oleks laste kooliskäimise järele tema raioonis walwata, rahatrahwi sisse nõuda jne. Sellepärast teeksin mina täienduse härra Reintam'i ettepanekule nende laste kohta, kes erakoolis käiwad wõi kodus õpetust saawad, et nende laste jaoks saaksid iseäralikud hoolekogud asutatud, kelle tegewuse järele walwab maakonnawalitsus. Et härra Reintam'i ettepanek liig kitsas on, siis tuleb teda tingimata täiendada.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja W. Päts: Härra Talbak tähendas selle peale, et üksikutele lastewanematele, kes last kooli ei saada ja trahwi ära maksawad, wõimalik on aresti peale panna, kui kõrgemat trahwi wiisi. Ma tähendan selle peale, et seda mitte käesolewast seaduseparagrahwist wälja lugeda ei wõi. Siin on ette nähtud ainult see, et kui trahwiraha ei maksa, siis on wõimalik ainult arestiga karistada. Mis härra Reintam'i parandusse puutub, et hoolekogud peaksid trahwi sissenõudjad olema, siis arwan, et samadel põhjustel, mida rhs. Weiderman siin ette tõi, hariduskommisjon sellele seisukohale jääb, et ei wõi hoolekandekogule kohustusi peale panna, sest sarnane wiis ei ole ka praktiline, ja sellepärast jääksin ma oma ettepanek redaktsiooni juurde. Ettepanek, mida siin härra Weiderman juurde lisas, ei wõi arutamisele tulla, sest et ta uus on.

Juhataja A. Birk: Sõna on faktiliseks märkuseks rhs. Reintam'il.

J. Reintam (rhw.): Ütlen komisjoni aruandja ütelse kohta, et see ekslik on, sest hoolekogud peawad kõigi algkoolide juures korraldatud olema, kus nad korraldamata, siis on see lubamatu, seda oleks pidanud juba linna kooliwalitsus iga algkooli juurde määrama. Mis sellesse puutub, et ma täiendamist, millega mina nõus ei ole, wastu wõtta ei saa, see ei oleks ka nii suur pahe. Administratiivselt korraldab linna- wõi maakonnawalitsus, et ta tarwilikud kooliwalitsuse liikmed laseb selle järele walwata, et iga kooli juures hoolekogukommisjon oleks, ja kus nad puuduwad, seal laseks neid asutada.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud järgmised ettepanekud: Kõigepealt redaktsioon, mis järgmiselt käib: „Wabandamata põhjustel koolikohustuste täitmata jätmisel, kui ka koolis korratu käimise pärast langewad lapsewanemad, kui hoolekandjad, rahatrahwi alla kooli ka suks 1—10 margani iga puudujäänud päewa eest, wõi — trahwi mittemaksmise korral kohtuliku karistuse alla arestiga kunni 2 kuuni, mille juures ka määratud trahwirahad sisse nõutakse. Trahwiraha suuruse tähendatud piirides, tema sissenõudmise wiisi määrab lähemalt kohalik maakonna- wõi linna kooliwalitsus“. Selle paragrahwi juurde on ka rahwaesitaja Lattik'u poolt tehtud ettepanek wälja jätta sõnad: „Trahwi mittemaksmise korral langewad süüdlased kohtuliku karistuse alla arestiga kunni 2 kuuni, mille juures ka määratud trahwirahad sisse nõutakse.“ Peale selle on ettepanek rahwaesitaja Reintam'i poolt parandust selle paragrahwi juurde lisada, mis nii käib: „Panen ette laused juurde panna „iga üksiku koolist puudumise kohta kas wabandatawa ehk wabandamata põhjuste pärast otsustab eraldi ja määrab trahwi seaduslikult kindlaksmääratud piirides kooli hoolekogu“. Esiteks tuleb hääletamisele rahwaesitaja Lattik'u, siis Reintam'i ettepanekud ja lõpuks § 3 täielikult. Nüüd hääletan Lattik'u ettepaneku. Kes on seal nimetatud sõnade wäljajätmise poolt? (Hääletatakse.) Minule näib enamus wastu olewat, akl. Lattik'u ettepanek on tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb Reintam'i ettepanek. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Nüüd tuleb hääletamisele komisjoni redaktsioon. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 3 wastu wõetud. Asutaw Kogu läheb § 4 juurde üle.

Aruandja W. Päts (loeb): § 4. Kui lapsewanemad wõi hoolekandjad trahwist ja karistusest hoolimata last kooli ei saada, siis antakse laps wanemate wõi hoolekandjate kulul teise perekonda ehk kaswatusmajasse ülewaltpidamiseks ja kooli saatmiseks.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 4 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 5. Kui waesuse pärast ei suudeta last kooli

panna, siis peab kogukond hoolitsema lapse kooliskäimise võimaluse eest.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 5 vastu võetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 6. Algkoolis õppiwaid lapsi ei tohi õpeajaks võtta palgalisse ametisse. Süüdlased võetakse kohtulikule vastutusele ja langewad rahatrahwi alla kohaliku kooli kasuks 100—1.000 margani või aresti alla kunni 3 kuuni. Tähendus: Kui selle määruse maksmapanemiseni tehtud töölepingud kooliajasse ulatawad, siis lõpewad nad kooliaja algusega.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 6 vastu võetud.

Aruandja W. Päts: Teisel lugemisel tegi hariduskomisjon ettepaneku § 7. järgmiselt vastu võtta: „Awalikkudes keskkoolides pannakse klassid kinni, mis esimesele kolmele õpeaastale wastawad“. Et selle kohta arusaamisele tuldi, nagu oleks see täiesti klasside kinnipanemine, nii et võimalik ei ole edasi õppida samas ruumis, siis arutas hariduskomisjon omal koosolekul seda küsimust ja tuli uuele otsusele paragrahwi selgemalt välja öelda, nimelt ühineda ettepanekuga, mis rhs. Weiderman tegi. Minu ettepanek on siis § 7. järgmiselt vastu võtta: „Awalikkudes keskkoolides muudetakse algkooliks klassid, mis esimesele kolmele õpeaastale wastawad.“ (Wahelhüüe: Kas maksuta või maksuga?)

E. Asson (sd.): Paragrahwi kohta komisjoni poolt ettetoodud redaktsioonis on küllalt räägitud ja asjata oleks sõnu teha. Lisan ainult järgmise paranduse juurde: lugeda sõna „kolmele“ asemele „neljale“. Põhjendan seda sellega, et selle määruse § 1 on neljas õpeaasta sunduslikuks tunnistatud, ja meil tuleb see aasta rehkendada sundusliku algkooliga, — siis on loomulik, et keskkoolist mitte kolm waid neli klassi lahutatakse.

Juhataja A. Birk: Panen järgmiselt hääletamisele: kõigepealt rhs. Asson'i ettepanek, et sõna „kolmes“ asemel panna „neljas“. (Hääletatakse.) 41 häälega 36 hääle vastu, on ettepanek vastu võetud. Tuleb hääletamisele § 7 muudetud kujul järgmiselt: „Awalikkudes keskkoolides muude-

takse algkooliks klassid, mis esimesele neljale õpeaastale wastawad.“ (Hääletatakse.) § 7 on saanud 40 häält poolt ja vastu ka 40. Et käesolew paragrahw hääleenamust ei saanud, kukub ta eelnõust välja. (A. Oinas, sd.: Protesteerin, tuln lugemise ajal ja minu hääle on lugemata. Palun uut hääletamist.)

Meil ei ole siamaale seda wiisiks olnud, et ühe nõudmisel uuesti hääletataks, kui häätelugeja arwab, et ta eksinud on, siis võib uuesti hääletada. (K. Wirma, sd.: Mina arwan, et häätelugejal on õigus, et ta õieti luges, kuid kahjuks ei näinud ta pärast ülestõstetud kätt.)

Ma ei taha seda küsimust ise otsustada, panen ta Asutawale Kogule otsustamiseks ette. Aruandjal on korra kohta sõna.

Aruandja W. Päts: Mina leian, et kui uuesti hääletatakse ja endised tagajärjed tulewad, võib jälle eksitus tulla ja nõutakse uut hääletamist, nii võib see otsata kesta. (Wahelhüüe: Palun nimelist hääletamist. J. Tõnisson, rhw.: Noh, võtame siis nimelise hääletamise.)

Juhataja A. Birk: Kas nimelist hääletamist või mitte, see on teine küsimus. Kõigepealt tuleb otsustada, kas üldse hääletada või mitte. Mina ei taha seda iseseiswalt otsustada ja panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et see paragrahw uuesti hääletamisele võtta? — 39 häält. Kes on vastu? — 42. Sellega ei tule see paragrahw mitte enam teistkordsele hääletamisele ja Asutaw Kogu läheb järgmise paragrahwi juurde.

Aruandja W. Päts (loeb): § 8. Awalikkudes keskkoolides, mis 1919./20. õpeaastal, pärast selle määruse maksmapanemist tekiwad, ei tohi neljale esimesele õpeaastale wastawaid algkooli klasse awada.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 8 vastu võetud.

M. Kurs-Olesk (sd.): Minu arwates ei ole mitte õieti talitatud häälte lugemisel. See pandi nüüd hoopis teisel kujul Asutawale Kogule ette, nii et meil mitte võimalik ei ole kaasa hääletada.

Juhataja A. Birk: Ma palun uuesti hääletada. Aruandja on ette kandnud, aga seda ei ole kuulnud, palun teistkorda ette kanda.

Aruandja W. Päts (loeb): § 8. Awalikkudes keskkoolides, mis pärast selle määruse maksmapanemist tekiwad, ei tohi neljale esimesele õpeaastale wastawaid algkooli klasse awada.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 8 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 9. Ligemad korraldused käesolewa seaduse maksmapanemise kohta teeb haridusministeerium.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 9 wastu wõetud.

J. Tõnisson (rhw.): Eelwiimasel koosolekul kukkus endine § 3. läbi. Täna pandi ta uuesti hääletamisele, ilma et öeldud oleks kelle poolt.

Aruandja W. Päts: See pandi hääletamisele komisjoni poolt.

Juhataja A. Birk: Kes on selle seaduseelnõu wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on seaduseelnõu kolmandal lugemisel wastu wõetud.

J. Piiskar (sr.): Et see elnõu rutuline on, teen ma ettepaneku seda elnõu wastu wõtta, ilma et redaktsiooni komisjon seda läbi waataks.

A. Weiler (töer.): Ma teeksin ettepaneku seda elnõu weel täna redaktsiooni komisjonis läbi waadata ja sama koosoleku lõpul ette kanda.

Juhataja A. Birk: Rhs. Weiler on selle ettepaneku wastu, mis rhs. Piiskar tegi.

J. Piiskar (sr.): Ma wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Birk: Kes on rhs. Weiler'i poolt tehtud ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on poolt; ettepanek on wastu wõetud.

2. Maaseaduse Maaseaduse komisjoni aruandja
eelnõu — misjoni aruandja
II lugemisel. **J. Zimmermann** (loeb):
 4 peatükk. Riigimaade

tarvitamine. Riigimaa antakse: a) põllumajapidamiseks põliselt tarvitada väike-
 maapidamise näol; b) hariduslikkudele, omawalitsuslikkudele, ühistegelikkudele, kaubanduslikkudele ja tööstuslikkudele asutustele pikaajaliseks tarvitamiseks, kui ka artellidele ühisharimiseks; c) rendile lühikese aja peale üksikutele isikutele; d) riik võib maid ka oma kätte pidamiseks jätta.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Siin on meil iseäranis elnõu § 1 lugemise puhul pikemaid waidlusi selle kohta olnud, kuidas meil tahetakse maaseadust teostada. Selle juures on rahwaerakond iseäraliku rõhuga katsumud näidata, et maauuendus, mis rahwa elus nii suure tähtsusega on, peaks nõnda teostatama, et kõigepealt meie rahwa majanduslikud huwid mitte ei kannataks. Selles mõttes oleme meie selle poolt, et mitte korraga maid riigi kätte ei wõetaks, kus neid mitte küllalt põhjalikult ei saadaks kasukandwaks teha, mislābi meie rahwa majapidamine kannataks. Siin § 19-da puhul peab rahwaerakonna rühm tarwilikuks rõhutada, et uuendus läbi wiidaks niisugusel alusel, et meie maakultuuri edendada wõiks ja et meie maa tõesti wiljakas oleks, nõnda et meie rahwa majanduslikud huwid oleksid kindlustatud. Sellega ühenduses seisab õieti meie rahwa kultuuriline arenemine, sest kui meil nüüd tulewane maakorraldus niisugune on, et meie maa seda mitte ei anna, mis ta anda wõiks, siis tähendab see rahwamajandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arenemise kohta nii palju, et seda mitte heaks ei saa kiita. Just sellepärast ei ole see mitte naljaasi, kuidas nüüd selle paragrahwi järele maa ära tarwitatakse. Siin on ette pandud: „Riigimaa antakse põllupidajatele põliseks tarvitamiseks väikemaapidamise näol.“ See on nüüd õieti üldiseks aluseks, mille peale ülepea ka edaspidi maatarvitamise rajame. Siin on ära otsustatud õiguslik kord, mis peab maatarvitamise juures maksma. Meil on waieldud iseäranis 1905. aastast saadik õige palju selle üle, kas meil peab Eestis edaspidi maatarvitamisel maksma ainuüksi eraomanduse põhimõte, wõi ainuüksi põlise rendi wõi põlise tarvitamise põhimõte. 14 aasta eest olid need küsimused nii terawad, et ühte wõi teist seisukohta tuli valida, kuid selle aja jooksul on küsimuse lahendamisest osa wõtnud iseäranis meie põllumeeste selts ja on õige

clawalt meie ajakirjanduses neid asju arutatud. Iseäranis meie põllutöö eritundjad, meie agronoomid, kellel tegeliku põllutöö edasiandmisega otsekohe tegemist on olnud, ka need on selle küsimuse arutamisest elawalt osa wõtnud. Kõik need era-konnad, kes on olnud otsekohe ühenduses meie põllutööga, kellel iseäranis on rahwusmajanduslik eelharidus olnud, üldse meie põllumeeste korraldused on sellele seisukohale jõudnud, et meil see küsimus, kumb maatarwitamise kord oleks ainuõigustatud, mitte ei ole lõpulikult selgitatud, waid üldine arwamine kaldub selle poole, et meil on weel tarwis waadata, kumb maatarwitamise kord ennast tegelikus elus suudab oma wiljakuse tõttu ja oma rahwusmajandusliku otstarbekohasuse mõjul maksma panna. Meie teame, et põlise rendi kord uuemas majanduslikus arenemises mitte wäga laialiselt maksmas ei ole. Kõigil maadel, kus põllutöö wähegi arenenud on, kus rahwamajanduslik edenemine ühes põllutöö kultuuri tõusmisega hoogu on wõtnud, on eraomanduse kord üldiselt maksmas, kuna aga rendikord tarwitusel on iseäranis nendes maades, kus rahwa tiheduse, kaswamise tagajärjel maaolude korraldamise uuendus raskendatud on. Kus aga tarwis on uusi maapidamisolusid ruttu lahendada, sealt tuleb isegi lühikeseajaline rent tarwitusele sellepoolest, et inimesed, kellel ei ole rohkem kapitaali, wõtawad vähemad kohad ja hariwad neid siis just peaasjalikult isikliku tööjõuga. On majandusteadlasi, kes arwawad, et teatawal määdul on rendikord õige tähtis selleks, et maakultuur wõtaks hoogu; peale selle on igalt poolt näha, et niisugune rendikord taganeb eraomanduse ees: rentnikud katsuwad maad omandada eraomanduseks. Seda ei tee nad mitte kogemata; ja just, mida põhjalikumaks rahwamajanduses põllutöö muutub, seda rohkem läheb waja isiklikku-töökapitaali, seda rohkem tuleb kulutada maa peale, et teda wiljakaks teha. Kõik maaparan-dus, kõigi abinõude täiendamine põllutöös oleneb peaasjalikult sellest, kas põllupidaja tahab ja suudab wõimalikult rohkesti kapitaali jõudu liikuma panna, et maad nende faktorite poolest, mida kapital juurde toob, rahuldada. Nõnda on nüüd lugu niihästi Euroopa, kui ka Ameerika põllutöös nii arenenud, et maaparan-duse ja põllutöö põhjalikuks tegemine areneb seal kõige rohkem, kus eraomanduse korra järele põllumees kõige julgemalt

wõib kapitaali kulutada maa wiljakaks muutmiseks. Sellepärast ongi nüüd kõigil Euroopa mail eraomanduse wäljaarene-mine wäikemaapidamisesse silmnähtaw. Wäikemaapidamine, kui ta wõidab pinda suurmaapidamise kulul, siis mitte sellepärast, et wäikemaapidamine wiljakam on kui suurmaapidamine, waid sellepärast, et just kultuuriline põhjalik wäikemaapidamine on wiljakam kui suurmaapidamine. Et see mitte otsekohe õige ei ole, oleme näinud Krimmi oludest. Krimmis on wiimastel aastakümnetel wäikemaapidamine häwinenud suurmaapidamise ees enne ilmasõda sellepärast, et wäikemaapidamist ei saadud Krimmis mitte põhjalikult muuta; seal on pind niisugune, et ainult suurte abinõudega saab seal maad põhjalikult harida. Raske pind nõuab mitme paari härja tööd, hobustega kündmine ei ole seal sugugi wõimalik. Selle tagajärjeks on see, et wõeti appi auru- ja elektriadrad, nõndasama nagu Bessaraabias just tehniliselt täiendatud põllutööriistade tarvitamine rohkem hoogu on wõtnud kui Wenemaal. Selle tagajärjeks oli, et tehniliselt parandatud tööriistadega töötaw suurpõllupidamine sõi wäikepõllupidamise ära ja wäikepõllupidamised häwinesid seal nende suurte konsortsiumide ees, kes ostsid wäikseid maid kokku ja hakkasid harima. Nõndasama näeme meie, kuidas Ameerikas üksikutes kohtades, kus põllupidamine just suur on, suurmaapidamine häwitab wäikesed fermerid ära, sellepärast et seal wäikesed fermerid ei suuda mitte pinda nii põhjalikult harida, kui suurmaapidamine oma tehniliselt parandatud ja korraldatud põllutööriistadega ja masinatega. Meil on lugu nõnda, et põllutöö statistika wõi arwustik meil mitte põhjalikult ei ole selgitanud seda, missugusel määral meil wäikepõllupidamine suurpõllupidamisest üle käib. Esialgsed uurimisetööd, nagu seda Aleksander Eisenschmidt'i rahwusmajanduslikult huwitawast tööst teame, näitawad, et meil halwasti haritud talud ja kohad wäga wähe wiljakad on, nõnda et aastakümnete jooksul ei ole inimesed seal suutnud oma kohtade hinda ära tasuda ja nende üldine sissetulek oli nii wäikene, et seal inimesed õieti on oma töö tasuta maha matnud. Kuid sellegipärast olid need talud, mis Aleksander Eisenschmidt oma uurimistöö aluseks wõttis, suuremalt osalt üle keskmise oma headuse poolest. Arwustik wiidi Tartu, kus see Eesti põllumeeste seltsi poolt walmis-

tatud arwustiku wõi ankeedilehtede põhjal rewideeriti. Ja seal wastas Aleksander Eisenschmidt need kohad, mis ta pärast oma andmete kokkuseadmise juures aluseks wõttis, isiklikult üle ja walis sellejuures just mitmed kohapidamised, et mitte ühekülgset otsust saada. Selle juures ei olnud lohakas seisukohas põllupidamisi mitte kuigi palju, mõned kohad olid küll halwasti haritud, teiste kohta ei wõinud seda öelda, kuid sellegi peale waatamata oli selles arwesse wõetud kogus majapidamiste wiljakus wõrdlemisi madal ja nendega wõrreldes peab ütleva, et nii halwas harimisseisukorras olevad talukohad meie keskmistest ja parematest suurmaapidamistest üle ei käinud. Sootu teisest küljest kujunes pilt, kui wõeti wõrdluseks head talukohad ja heas seisukorras olevad suurmaapidamised. Seal oli kohe näha, et heade riistadega haritud talud toowad rohkem tulu; oma pinnaüksuste järele on majanduslikult talud wiljakamad, kui suurmaapidamised. See käib kokku nende arwustikuandmetega, mis Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Daanis on kokku wõetud selle kohta, et kultuuriline wõi põhjalik wäikemaapidamine on suurmaapidamisest wiljakam. (M. Martna, sd.: Saksamaa statistika kõneleb selle wastu.) Ei kõnele. (Üldine naer.) Kui teil on spetsiaal tööd teada, mis korda saadeti weel 1922. ja 1923. aastani Preisimaal, siis wõin ma teile öelda, et teie ei saa uskuda neid teateid, mis kokku wõetud kalkulasiooni põhjal, waid seal on kõiksugused wõrdlused toodud üldise maapinna omaduse liikumise järele. Selle põhjal katsuwad mõned tõendada, aga need arwustikuteadlased, need rahwamajanduse teadlased, kes on aluseks wõtnud spetsiaaluurimised, määravad kindlaks, et kui ära tükeldada mõisad kohtadeks, siis kuidas need talud jõudsasti edenesid. Ja siis wõeti wõrdluseks umbes sadades piirkondades mõisad, mis olid niisamasuures headuses, kui äralahutatud mõisadki. Ja kui teie nüüd wõtate need mõisad, mis taludeks olid tehtud, tähendab kõik talud kokku, siis näete teie, kuidas need mõisad, need talud, mis endistest mõisatest olid tehtud, käiwad kaugelt üle kõigist neist mõisatest, mis wäga heale kultuurijärjele olid wiidud, neissamades piirkondades, neissamades oludes. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Ümberpöördult!) Mitte mingisugust ümberpöörmist ei ole. Ma wõin ju teile teadus-

likud tööd tuua. (Pahemalt poolt: Missugused tööd, nimetage autorid!) Minul ei ole praegu siin neid andmeid, kuid mul on kirjatööd ja wõin neid lauale panna teile. (A. Tulp, sd.: Kas oma tööd?) Tema ka midagi teab! Lugu on nõnda, et kui meie need uurimistööd wõtame, siis ei ole meil sugugi kahtlust; see käib ka kokku sellega, et kultuuriline wäikemaapidamine wõidab üldiselt pinna poolest suurmaapidamise. See on Öhtu-Euroopas, Prantsusmaal, Daanimaal jne.; selle wastu waielda ei saa. Nüüd on aga lugu nõnda, et meil need wallad, kus oli rendilepingu alusel kohapidamine, on senni wõrdlemata halwemal kultuurijärjel kui need, kus maad on haritud eraomanduse korraldusel. Meil olid teada kroonuwallad, kus saadi maad palju parematel tingimustel, kui eramõisa päralt olevate waldade omanikkudelt. Rent oli kroonuwaldades nii wäike, et seda lihtsalt ei saanud arwessegi wõtta, selle summaga wõrreldes, mis pidid maksma taluomanikud, kes olid mõisniku käest maad kalli hinna eest ostma pidanud; iseäranis Põhja-Eestis, Tallinnamaal olid maahinnad nii kõrged, et kroonuwaldade rent ostusummade protsendiga wõrreldes oli koguni wäike. Ja siiski olid kroonuwaldades talurentnikud nagu pigi peal kinni. Nad ei saanud mitte edasi. Ja teiseks teame meie, kuidas need majoraatomõisate wallad, mis rendikorras oma talusid pidasid, kunni wiimase ajani üldiselt haledamal järjel on. On aasta 15 eest õige huwitawaid nähtusi wõidud tähele panna, iseäranis Põhja-Eestis Wirumaal. Mul ei ole praegu nende külade nimed meeles, aga mõisawalitseja, kes ise seal mõisat pidas, jutustas, et tema mõisaomanikuga kord on sõitnud kahest külast läbi, mis enne olid rendi peal olnud. Majad olid laokil, wiljapuu-aiad puudusid, talud nägid armetud välja. Hiljem läbi sõites näewad nad korraga, et taludel on sootu teine ilme. Mõisaomanik küsib imestades: „Kuidas see wõimalik on, et siin nüüd niisugused wiljad lokkawad, mida meil mõisaski ei ole; taludel on sootu teine wäljanägemine.“ — Ja teie peate selle peale mõtlema, et nad kolme aasta eest ostsid kohad ära ja nüüd nad on hakanud end korraldama, — nüüd on nad oma pinna peal hakanud sootu teisiti tööd tegema. (Wahelhüüe: Kas põline wõi lühikeseaaja rent?) Need olid rendikohad, mis suuremalt osalt ikka parematest majapidamistest ja rendiaeg oli...

(W a h e l h ü ü e: Ü k s m i n u t!) Ma ei tea, kas paarkümmend aastat, aga igatahes ei olnud see mitte nii lühikese aja rent, nagu nüüd harilikult nõutakse, — kuueaastast renti; minu arust on meil tõendusi nii palju meie oma elust, et rendikoha pidamine, isegi põlise rendi alusel, nagu meie seda kroonuvaldades oleme näinud, mitte väikemaapidamist küllalt edasi ei vii ja karta on, kui meil väikemaapidamine niisugusel kujul edaspidi neil maadel edasi kestab, mis nüüd riigi poolt wõõrandatud, siis meie väikemaapidamine mitte ainult vähe wiljakas ei ole, waid et tema isegi vähem wiljakas on, kui harilik suurmaapidamine, ja see oleks meil nüüd rahwusmajanduslikult ja rahwuskultuuriliselt väga hädasohtlik. Mitte sellepärast, et mina kuidagi wiisi suurmaapidamise poolt kõnelen, waid sellepärast, et mina tean: rahwamajanduses püsiwad ikka need kujud ainuüksi ja need õiguslikud korrad, mis wõimaldavad kõigesuuremat wiljakust. Rahwa huwi töö- ja majapidamise wiljakuse wastu on nii suur, et otsitakse ikka neid kujusid ja neid õiguslikka kordi, mis lubawad kõigesuuremat wiljakust. Sellepärast on loomulik, kui meie tahame nüüd oma rahwamajapidamises tulewiku kuju tabada, niisugust korda luua, mis püsima jääks, et meie katsuksime tähele panna seda, mis wiiks kõigesuuremale wiljakusele. Kui nüüd aga tahetakse mingisuguse eelarwamise wõi ettewõetud mõttekawa põhjal teisiti teha ja peale sundida mingisugust teist majapidamist korda, siis sünniks see ikka rahwamajanduse wiljakuse kulul; ja rahwamajapidamine peaks kannatama selle tagajärjel oma kultuurilise arenemise poolest. Kui meie nüüd oma maakorraldust uuendame, siis on meil kõigepealt sihiks, — et meie katsume niisugust rahwamajanduslikku korda luua maapidamise alal, mis selle wiljakust mitte ei takistaks. Kui meie nüüd teiselt poolt näeme, et suurmaapidamine oli meile ristiks kaelas, tema ei andnud meie rahwale mitte küllalt wõimalust sotsiaalselt õieti areneda, kultuuriliselt loomulikult kaswada, sest suurmaapidamine muudab ju rahwa liikuwateks liiwatadeks, tema ei lase mitte inimesi paika pidama hakata ja juuri maasse kaswatada. Ta paneb inimesi liikuma ühest kohast teise, inimest tarwitakse kui tööjõudu. Kuid peab nüüd maa kultuurikandjaks olema selle poolest, et inimene ise areneb selle juures, kui ta

maa wiljakaks luues omale kultuurisamalt saab kaswatada. siis on iseenesest mõistetaw, et meie katsume väikemaapidamist luua. Kui meie ta niisugusel kujul loome, et tema meie rahwale neid wäärtusi ei suuda anda, waid kultuurilisele arenemisele kahjulikuks saab, siis oleksime meie ise enesele waenulikud. Kas meie siis tõesti usume, et meie mingisuguse poliitilise ettekawatsuse peale toetades, kõike seda, mis meie maksma paneme, ka suudaksime maksmas hoida. Tuleb aeg ja murrab kõik selle jälle kokku. (H ü ü e p a h e m a l t p o o l t: T e e b w ä i k s e d t a l u d j ä l l e s u u r t e k s.) Mitte ei muuda suurteks, waid ma ütlen, — kui nii halb lugu on, et meie väikekohad isegi seda ei paku, mis suurmaapidamine ja need kohad on kinni põlise rendi all, siis on nimelt minu mõttekäik, et rahwusmajanduslik tarwidus selle põlise rendikorra muudab ja paneb maksma ühe teise õigusliku korra, mis wõimaldaks väikemaapidamisele rohkem põhjalikumaks muutuda, rahwamajapidamisele neid wäärtusi anda, mis temale tarwis on. Sellepärast arwan ma, et nüüd kes usuwad, et põline rent parem on kui eraomanduse kord, need peaksid selle peale mõtlema, et üldine rahwusmajanduslik arenemine wastupidist juttu ajab. Teiselt poolt, kui meil mingisugust tõendust olemas ei ole, et see põlise rendi kord meie põllupidamise edendamiseks kasulik on, kui eraomanduslik kord, siis vähemalt peaks kaheldama ja küsima, kas tõesti nüüd see asi nii kindel ja selge on, et meie ütleme, — meie tahame ainuüksi põlise rendi maksma panna, meie ei luba eraomanduse korda mitte. Kui kellegi tõesti peaks olema kindlaid rahwusmajanduslikka andmeid selle kohta üldiselt, — iseäranis aga eriti meie oludes, siis toodagu need siin ette ja näidata, et põline rent wõi lühikeseaja rent tõesti meie põllupidamise on teinud wiljakamaks ja saab tegema rohkem, kui eraomanduslik kord. Niikaua kui seda tõendust mitte ei ole toodud, jääb maksma see seisukord. (M. M a r t n a, s d.: M e i e o l u d e k o h t a p u u d u b t e i l j a m e i l i g a s u g u n e s t a t i s t i k a.) Waadake, mina olen toonud näiteid suurtes joontes elust, olen toonud näiteid renditaludest ja kroonuvaldadest. Kui teie nüüd tahate selle wastu waidlema hakata, et lugu tõepoolest nii on olnud, siis teete teie asjata tööd. Sest need on tõsiasiad, mootoriliselt tuntud asjad, ja selle wastu waielda

ei saa. Statistika puudumist kasutatakse meil selle poolest nende tõsiasjade läbi ära. Igatahes ei ole ka niisuguseid andmeid, mis tõendaksid, et põline rent oleks põllutöö wiljakamaks teinud. (M. Martna, sd.: Aga Soome maa!?) Kahjuks pean ütleva, et ma Soome olusid lähemalt ei tunne; üks huvitav asi on aga see, et kui torparite rühmal nende agraarprogramm oli otsustamisel ja ka sotsiaaldemokraadid kaalusid, missugune maapidamise kord peab Soomes maksma, siis ei walinud nad mitte põlist renti. (M. Martna, sd.: Soome suurtalupidajate maa on kõik riigi maa.) Mina kõnelen nüüd sotsiaaldemokraatidest; — mõelge, need väikemaapidajad ja sotsiaaldemokraadid, need ei nõudnud mitte, et peab maad antama neile põlise rendi alusel, waid olid just eraomanduse poolt. (M. Martna, sd.: Kes olid need, kes 100 aastat renti nõudsid, kasei olnud torparid?) Torparid nõudsid just eraomandust. (M. Martna, sd.: See oli pärast, kui esimene seadus läbi ei läinud.) Waadake, neil päewil arutame seda küsimust. (Wahelhüüe M. Kurs-Olesk'i, tõer.: poolt.) Noh wahest Teie, Kurs-Olesk, tulete oma tugewusega ja näitate, mis Teil öelda oleks. Aga waadake, kui meil lugu nii on, et meie oma maapidamist tõesti tahame wiljakaks teha ja selleks meil iseäralikku lootust ei ole põlise rendi abil, — teistelt maadelt aga just kuuleme, et põllutöö intensiivsus edeneb põhjalikult seal, kus maapidamine eraomanduse alusele rajatud on, siis on iseenesest selge, et meie mitte ei peaks ainuüksi põlise rendi kujul seda katset tegema. Eraomanduse poolehoidjad on leplikud ja ütlewad, et nad on selle poolt, et olgu lubatud meil põline rent ja eraomanduse kord, kuna mõlemad kujud veel lõpulikult välja arenemata ja meie ei tea öelda, et üks wõi teine kuju on parem. Meie oleme selle poolt, et olgu lubatud eraomanduse kord. Ja meie ei takista neid, kes tahawad maad pidada põlise rendi alusel. Rahwa majanduslik arenemine näitab, missugune õiguslik kord meil lubab oma maapidamist kõige wiljakamaks muuta.

Mina mõtlen, et see leplik seisukoht peaks ometi iseenesest wastuwõetaw olema kõigile. Meie ei wõi siin näha selles küsimuses, missugust õiguslikku korda tuleks siin tarwitada meie rahwamajapidamises, — see ei wõi olla erakon-

dade wõi parteide küsimuseks, see on täitsa rahwusmajanduslik küsimus ja sellelt seisukohalt peab tema ära otsustatud saama. Meie ei taha selle juures mitte nüüd kuidagiwiisi kõrwalisi kaalumisi peaasjaks tõusta lasta. Wõib olla, et sotsiaaldemokraadid ei tahaks näha eraomandust maapidamises, aga nagu siin juba paremalt poolt on toonitatud, maksab meil eraomandus senni talupidamistes ja seda maaomanduse kuju nüüd kõigutama minna ei julge wist tõsised sotsiaaldemokraadid mitte, kes ei taha meie rahwa majapidamises ja riiklikus elus ilmaasjata wapustusi sünnitada. Kui see nüüd nõnda on, et sotsiaaldemokraadid seda kurja pahet, mis nende seisukohalt kuri pahe on, tõesti kannatada tihkawad, siis ei wõi ometi mingisugust põhjust olla nüüd nende maade kohta, mis nüüd maa-uuenduse seaduse põhjal väikemaapidamiseks välja antakse, maksma panna teist põhimõtet ja öelda, et nad üldse ei kannata mitte eraomanduslikku korda majapidamises, mis nüüd maa-uuenduse seaduse põhjal tõuseb. Kui nemad sunnitud on eraomanduse korda sennistes väikemaapidamistes kannatama, siis järgneb sellest juba iseenesest, et neil midagi selle wastu ei tohiks olla, et need, kes maa-uuenduse seaduse alusel maad eraomanduseks saada tahaksid, oma nõudmist wõiksid rahuldada. Mingisugust iseäralikku hädaohtu ei tohiks sotsiaalselt ega poliitiliselt kõigest sellest järgneda. Rahwusmajapidamises on see majapidamise kord teiste maade andmete järele kõige wiljakam ja meil ei wõi selle poolest kahtlust olla, et poliitiliselt ei saa see ka neile hädaohtlikuks muutuda, niikaua kui üldiselt nüüd ometi eraomandust taludes edasi kannatatakse.

Kui meie nüüd lähemalt eraomanduse kasu maapidamises tahaksime tähele panna, siis wõiksime just näha, kuidas see isiklik huwi, mis maapidajal eraomanduse korral maawiljakuse tõstmise juures on, ennast kõigeparemini maksma paneb väikemaapidamise juures, kui seda maad peetakse eraomanduse alusel. Nagu enne tähendatud, on meil iseäranis maaparanduse tööd edaspidi otsustandwad, kas meie maapidamine majandusliku wiljakuse poolest tõuseb wõi mitte. Ilma põhjaliku maaparanduseta ei saa suurem osa meie soodest ja sookatest maadest mitte wiljakandwaks. Kui nüüd need, kes maad saawad, mitte ei ole kindlad, et see, mis nad maasse matawad oma töö,

tööjõu ja kapitaali poolest, et see neile ja nende järeltulijatele kindlustatud pole täielikult, siis ei ole neil mitte küllalt huwi ega tahtmist, et kõiki neid ohwrid kanda ilmaasjata; see maaparandamise ja maa wiljakaks muutmise töö ei wõi areneda. Meie peame ütleva, et kõigeparema tahtmise juures ei suudeta inimestele mitte seda kindlustust anda, et põlise rendi juures kõik need maaparanduse ja maaharimise, töö ja kapitaali kulud õiglase hindamise läbi tasutud saaksid. Wõtame nüüd näite, kui keegi tahab oma kohta, mis ta riigilt saanud, põlise rendi alusel käest ära anda, tahab et wälja maksetaks kõik waew, mis ta kulutanud ja kõik kapitaali kulud, mis ta sinna maha on matnud maaparanduse töödena, metsa kasvatamise ja aiapidamise poolest jne., siis kujutage endale ette, et küll kohtulik hindamine sünnib täiesti õiglaselt ja objektiivselt, aga ometi on kõik niisugune hindamine ikkagi keskmiste joonte järele läbiwiidaw. Neid eriwäärtusi, mis tema töö on toonud, ei nähta sagedasti mitte küllalt ja ei taheta neist niisuguse üldise hindamise puhul aru saada. Teine asi, kui keegi oma koha teisele müüb, siis ei ole see hindamine mitte enam üldiste joonte järele, waid ostja waatab siis õiget wäärtust, mis seal olemas on ja hindab selle järele. Müüja oskab ise kõik üles arwata, mis headused ta kohal olemas, ja kui siis hinnaga kokku lepitakse, siis wõib juba müüja öelda, et ta on kõige eest, mis seal head olemas, tõesti tasu saanud. Ja waadake, see tunne, et kõige eest, mis sina oled kulutanud oma tööjõuna maa peale, wõid tarbekorral ise wõi sinu perekond, surma puhul kätte saada, — see annab julguse, et ma wõin palju kulutada oma tööjõudu ja oma kapitaali, ja minul ja minu pärijatel ei lähe mitte midagi kaotsi. See kindlustunne ongi see, mis annab julgust inimesele niipalju oma maa peal kulusid kanda, kui ta tahab; rendikoha peal ei tihka ta seda mitte teha. See huwi, mis sarnasest kindlusetundest tõuseb, on suure kultuurilise wäärtusega, — see tõstab maaharimist palju rohkem, kui põline rent seda kunagi suudab teha. Selles peitubki see salajõud, mis eraomanduse korral maapidamise alal on rahwamajanduses otsustandew. Kui meie nüüd tahaksime neid sotsiaalseid warjukulgi hinnata, ja wähest neid poliitilisi külgi puudutada, mis eraomanduse korral maapidamise alal on, siis näeme, et kõik need kahtlused liialdatud on. Kõigepealt tuleb meil sil-

mas pidada, et eraomanduslik kord meil maapidamises ei tarwita Rooma õiguse mõistet. Rooma õigus arenes nii sirgetes joontes wälja, et Rooma õiguse asutused olid nagu wälja raiutud. Eraomanduse mõiste oli kuu poolest nii täielik, et omanik wõis omanduse ainega wõi objektiga teha mis ta tahtis, kas seda häwitada wõi rikkuda, — omanduse objekt oli tema meelewalla all. Germaania õiguse mõte on wäga laialdaselt mõjule pääsenud; ja Germaania õiguse põhimõtted nõudsid, et üksikul inimesel ei wõi mitte nii suurt meelewalda olla, kui Rooma õigus eraomanduse mõiste all lubab. Selles mõttes on mitmesuguseid takistusi tehtud juba waremalt eraomanduse alal. Meie teame metsakaswatuse alal, kuidas metsakaitse seadused on üldsuse ja riigi huwide seisukohalt läbi wiidud. Meie teame, kuidas mitmesugused kitsendused maapidamises maksmata pannakse üldsuse ja ühiskonna huwide nimel, ilma et seda walusalt tuntakse. Selles mõttes wõidakse eraomandust edaspidi weel rohkem kärpida, nõnda et see mitte kardetawaks ei läheks üldsusele ja kõiksusele. Karta on, et maid wõib kokku osta üksikute kätte, — ja jälle hakatakse kapitaali abil maid suurel hulgal koondama ja rahwawaenulik suurmaapidamine saab toetust poliitiliste mõjuwuste läbi. Siis wõidakse selle kohta kitsendused maksmata panna, nagu rahwakerakond ette paneb, et ostueesõigus riigil on. Kui keegi tahab maad müüa, ta wõib eellepingu teha, ja riigil on eesõigus seal juures öelda, nagu seaduses määratud, — riik wõtab selle maa oma kätte. Kellelgi ei ole siis karta, et riik wägistamise teel on maa omandanud. Riigil ei ole aga ka tarwis eksproprieerima minna wõi wõõrandama, waid omanik peab maa riigile andma selle hinna eest, mis tema nõudis. Selle kitsenduse maksmapanemise teel saame meie ära hoida seda, et maa isikliku meelewalla alla langeb, et maa teiste eest, kes teda tarwitada tahaksid, ära kistakse. Ostetud maad wõib riik neile tarwitada anda, kes teda harida tahawad, ja nõnda wõib riik järkjärgult ka tähendatud majapidamisi tulewikus wähenadata, ilma wõõrandamise terawuseta. Kuid maksmata wõidakse panna ka teisi määrusi. Soomes näiteks kalduwad metsateadlased selle poole, et eraomanduses olevate metsade kohta pannakse maksmata riiklik kontroll. Eraomanikud wõiwad metsa pidada, kuid nõnda, et riiklik kontroll metsapidamise ja tarwitamise järele wal-

wab. Sarnast kitsendust võiksime meiegi tarwitada. Meil, ja wist ka kõigil era-kondadel siin, on weel teine kawatus, nimelt suurmetsad riigi kätte wõtta, et neid mitte asjata ei häwitataks, ja et meie rahwa warandus ja maa kliima selle all ei kannataks. Wõib olla, et ka vähemad metsad sarnase kitsenduse alla pannakse, nagu see Soomes maksew. Ka seda wõime meie weel mõelda, et eramajapidamist kitsendatakse isesuguse maapidamise seaduse läbi. Nimelt kui leitakse, et maaomanik oma maa harimata ja hoole-tusesse on jätnud lohakuse tõttu, siis wõidakse kohtu otsuse läbi teda sundida maad ära müüma. Wõib olla, et meil tei-sigi kitsendusi leiduks, mille maksmapane-misel kartus eraomanduse warjukülgede kohta kaoks. Aga kõigi nende kitsenduste kiuste jääb eramaapidamisel niipalju kul-tuurilist jõudu järele, et meie teda poliiti-listel kaalumistel mitte kõrwaldada ei tohi. Mis oleksid siis need poliitilised kaa-lumised? Meil on siin kõneldud, — riik peab kõige suuremaks maaomanikuks saama, muretsedes omale selle läbi suurt kindlustust riigi krediidi jaoks. See kõlab wäga kenasti, kuid waewalt saadakse seda tõelikult arwesse wõtta. See on rohkem ikka poliitiline wõte, et wõita awalikku arwamist, et väljaspool õmetigi tähele pandaks, missugused suured poliiti-lised ja majanduslikud kawatsused meil on. Tegelikult ei ole riigimajanduslikult sar-nasel katsel mitte palju tähtsust. Kui meil ei ole kindlat tagatist selles, et sarnane riigimaa ka tõesti rahwusmajanduslikult kasulikult ära tarwitataks, on sarnased wõtted kahtlased, kui tõsised finan-sistid kuulewad, et tahetakse luua riigi maatagawara ja loodetakse mai-nitud maatagawara abil kindlustada riigi krediiti, mis ei too siiski mi-dagi head, siis peawad nemad, kui kainelt asja peale waatajad tunnistama, et meie oma riigimajanduse sarnasel korral wäga kardetawale alusele seame. Ma ei usu mitte, et sarnasele riigile, mis rahwama-janduslikult nõrgal alusel, nii suure usal-dusega krediidi suhtes wastu tullakse, kui riigile, kus rahwamajandus hästi kind-lustatud ja hästi areneb. Selles mõttes arwan mina, et need poliitilised kaalumi-sed, mis mõnikord õige mõõduandwad on, eraomanduse wastuseismisel peaksid kõr-wale jääma. Kui tahetakse otsustada, missuguse õigusliku korra alusel peab maatarwitamine Eestis tulewikus sündima nendel maadel, mis riik wõõrandamise

teel wäikemaapidamisteks wälja on and-nud, siis tohiks ometigi selge olla, et kui meie kainelt, ilma poliitiliste ning era-kondlikkude kaalumisteta, puhtrahwama-janduslikkudel alustel, põllutöö ja maa-kultuuri põhjaliku muutmise sihis, meie rahwa kultuuriliste huwide kohaselt ja nende nimel otsustame, — ei saa meie mitte teisiti, kui peame eeltähendatud sei-sukoha wastu wõtma. Siis leiab wististe ka hindamist ja wastuwõtmist vähemalt kainemate Asutawa Kogu liikmete hulgas see seisukoht, et meie lubame tarwitusele wõtta selle õigusliku korra, mille need, kes maad tahawad saada, ise sündsaks peawad. Selles mõttes peaks meil luba-tud olema, et inimesed, kes maad hari-miseks saawad, ise tohiwad otsustada, kas tahawad nad maad saada põlisele rendile wõi eraomanduseks. Selles mõttes paneb rahwaerakond ette § 19 järgmiselt muuta: „Riigimaa antakse: a) wäike-maapidamiseks põlise rendi wõi piiratud eraomanduse alusel maasaaja soowi mööda; b) hariduslikkudele, omawalit-suslikkudele, ühistegelikkudele, kauban-duslikkudele ja tööstuslikkudele asutus-tele pikaajaliseks tarvitamiseks, kui ka artellidele ühisharimiseks; c) rendile lühi-kese aja peale üksikutele isikutele. Mär-kus: Riik wõib maad ka oma kätte jätta ajutiselt, kui nendel maadel enne lõpulikku wäljaandmist ja tarwitusele wõtmist maa-päranduse töid wõi ettewalmistusi tarwis teha on, — wõi määramata ajaks, kui seda kultuurilised wõi riigimajanduslikud põhjused nõuawad — katsemajapidamised, põllutöökoolid jne. — (W a h e l h ü ü d e d.) Mina ei ole lasknud ennast nende wahel-hüüete läbi ärritada, mis siin on katsutud teha selles mõttes, et teie nüüd olete sun-nitud aru andma meie rahwa ees sellest, mis Asutaw Kogu selle punkti otsustami-sel teeb. Kas siin nüüd rohkem wõi wä-hem ägedalt kõneldakse, kas siin rohkem wõi vähem kirglselt mõtteid waheta-takse, — sec seisukorda ei muuda, seisukord jääb endiselt wäga tõsiseks. (W a h e l h ü ü e: S e i s u k o r d j ä ä b e n d i - s e k s !) Kui ta endiseks jääb, siis wastu-tawad selle eest need, kes endiseks jää-wad. Seisukord on ikkagi tõsine, sest selle järele, kuidas meie maapidamise kord siin otsustatakse, kujuneb ka tulewi-kus enam wõi vähem wiljakas rahwa-majandus maa alal. Kuigi meie julged oleme, et otstarbekohasuseta ja wiljaku-seta maapidamiskord, mis ehk wahest rahwaasemikkude enamuse läbi rahwale

peale surutakse, kõrwaldatakse, siiski peame meie silmas pidama, et iga niisugune wõitlemine otstarbekohatute õiguslike kordade wastu wõtab väga palju rahwa majapidamiselt ära ja weab ta kängu. Ei ole sugugi naljaasi, kui nüüd tahetakse kerge südamega seda küsimust ära otsustada. Selle küsimuse otsustamine mõjub tõesti, niihästi meie rahwamajanduse edukuse, kui ka üldise kultuurilise ja sotsiaalse arenemise peale, samuti ka poliitilise ja riikliku arenemise peale. Sellepärast maksaks küll päris tõsiselt kaaluda, et mitte uisapäisa sarnast otsust teha. Otsus tuleb selle järele teha, mida meie eluhuwid tõesti nõuawad.

A. Jürman (maal.): Austatud rahwasaadikud! Senni peatasime meie maa-seaduse selle osa juures, kus maad wõrandatakse, teda sennistelt omanikkudelt riigi kätte üle wõetakse. Tänane paragrahw, mis meil arutamisele tuleb, on esimene paragrahw teisest osast, kus meie sennise ülewõtmise töö asemel hakkame ülesehitawat ehk loowat tööd tegema. Siin pean selle peale tähendama, et palju kergem on wana ära lõhkuda wõi midagi üle wõtta, kui uut üles ehitada. Iseäranis praegusel suurel rewolutsiooni ajal saadakse õige kergesti lõhkumistöödega toime. Sennised wastuwõetud maaseaduse paragrahwid tõendawad seda, et meie lõhkusime täiesti sennise wana maa-pidamiskorra ära. Esimeses paragrahwis maaseaduse eelnõus wõtsime meie maa täiesti riigile üle, kuna nüüd § 19 alates tuleb otsustada, kui osawasti hakkab riik uue projekti järele uusi kohti üles ehitama.

§ 19 juures peatades ja waadates, kuidas riik seda maad, mis ta oma kätte on wõtnud, uutele põllumeestele edasi mõtleb anda, näeme meie kohe, et maatarvitamise juures ei ole mitte seda rada käidud, missuguses sihis meie praegune põllumajandus arenenud on. Põllumajandus mitte ainult meie kodumaal, waid igal pool, wälja arwatud ainult mõned põllumajanduslikud harud, nagu lambakaswatus, on õitsewale järjele tõusnud hoopis teisel alusel, kui seda meie § 19. tahab rajada. Kõigesuuremaks puuduseks, mida eelkõneleja juba ette tõi, peame meie seda, et maa ei ole antud põllumehele mitte sel kujul, kus põllumees ennast täiesti kindlustatud maapidaja tunneks olewat. Seda kindlustatud maa-andmise wiisi ei näe ega tunne meie mitte § 19, kui wälja arwame selle wiisi, mis põlisest tarwitamisest

räägib, mis aga mitte lõpulikku kuju ei ole omandanud. Oleks see tarwitamiswiis lõpulikult ära seletatud, siis wõib olla ei oleks see puudus nii suur, kui ta praegu paistab. Mõeldakse põlise tarwitamise all seda, mida meie tegelikus elus näeme, siis on see puudus lõpmata suur ja siis wõib ette öelda, et meie uuele alusele rajatud põllumajandus ei saa edeneda, waid jääb kängu. Põllumehe töö on niisugune, et põllumees ainult siis oma terve tahtmise ja hoole töösse paneb, kui tema teab, et tema tööwaew temale kindlustatud on. Ma usun, et teie seas ei teeks keegi selle usinusega tööd, kui ta teaks, et ta tööwaew temale mitte kindlustatud ei ole. Kõige suuremal määral on see põhimõte maksew põllumehe juures. Ainult sel juhtumisel asub põllumees täie truudusega oma töö juurde, kui tal kindlustus on, et kõik tema töowili ka tõesti temale jääb. Meie oleme tähele pannud, et rentnik asub oma rendikoha pidamisele hoopis isesuguste eelarwamistega ja teadmistega, selle järele, kuidas koht temale rendile antakse, kas ühe aasta peale wõi kuue, wõi 20, wõi koguni 99 aasta peale. Maaparandamise töö ja maa põhjalik harimine on põllumehe juures ainult siis mõeldawad, kui tema teab, et koht niikaua tema kätte jääb, kunni tehtud töowili põllumehele kasu annab. Maaparanduse töö juures, et oma töowilja maitsta, läheb kaks wõi kolm aastat ära. Mida põhjalikumaid maaparanduse töid tehakse, seda rohkem aastaid kulub enne, kui töö tagajärgedest täit wilja saab ja töö tagajärgede kasutamine wõib aastakümneid kesta. Põhjavee laskmise juures ulatab kasutamisaeg isegi 30—40 aasta peale. Kui teie tahate kohti 10 aasta peale rendile anda, siis ei mõtle ükski rentnik niisuguseid töid ette wõtta, mille wilja ta wõib olla 50 aasta pärast maitsta wõiks. Sellest järeldame, et põllutöö on iseenesest niisugune tööstusharu, millel oma iseäraldused on ja mis kindlustatud seisukorda nõuab. Seda tõendawad ka kõik erakonnad, — selles oleme kõik ühel arwamisel, et meie peame kindlustama põllumehele tema maa ja kohapidamise. Kui meie sellest seisukohast wälja minnes waatame seda § 19., siis ei leia sealt mitte niisugust maa kindlustatud tarwitamiswiisi. Kui meie waatame kõigeesiteks § 19. esimest osa, mis a tähe all on, siis selgub, et maa ka põlisele tarwitamisele antakse. Põline tarwitamise mõiste on väga weniw, ka meil wõib teda mitmet

viisi mõista, nagu temast teistes riikides mitmet viisi aru on saadud. Omal ajal § 1 juures peatasin ma pikemalt selle juures, kuidas on põline tarvitamine arenenud Uuel Meremaal. Tema arenemisel oli seal ka mitu astet. Kõigeesimene põline tarvitamine määrati 30 aasta peale kindlaks. Selle lükkas aga elu warsti ümber, siis anti 99 aasta peale, kuna wiimati maa pärandatawale rendile 999 aasta peale anti. See põline tarvitamine ei läinud enam palju lahku maa päris eraomandusest, kui weel arwesse wõtta, et põlisel tarwitajal — rentnikul — jääb õigus seda kohta eraomanduseks omandada. Sellele kindlale alusele rajatult edeneb ja kaswab põllumajandus. Põline tarvitamine kitsamas mõttes on wäga puudulik, ei wõi näiteks laenu teha maaparanduse töö jaoks, wõidakse alaliselt renti muuta jne. Sellel juhtumisel kujuneb põline tarvitamine selleks, mis ei lähe lahku rendiwiisidest, mis on antud lühema aja peale, ja kus põllupidaja satub täiesti omaniku ülewoli alla — ja see on kardetaw. Meie wõime kindlasti oletada, et sel juhtumisel meie uued asutatawad kohad ei saa mitte elujõulisteks, waid nad jääwad kiratsema, nagu meil harilikult renditalud on olnud. Nüüd aga, kui meie läheksime üle selle põlise tarvitamise peale, mida meie mõistaksime heaks põllumehe seisukohalt, siis peab see põline tarvitamine olema juba pärandataw. Seda leiame meie juba Balti eraseaduses — see on pärandataw rent, kus rentnikul on juba wõimalik teatud laenusidki selle maa peale teha ja temal on õigus enne surma maad edasi pärandada. (M. Martna, sd.: Müüa, see on peaaasi.) Ja isegi müüa, kusjuures ostueesõigus riigile jääb. Sel juhtumisel on see põline wõi pärandataw rent niisuguse kuju omandanud, et põllumees wõib oma maa juurde täie teadmisega asuda, et tema tööwaew ja töowili jääb temale, ja ta wõib oma koha peal kõigepõhjalikumad tööd ette wõtta, ilma et temal kartust oleks, et see temal tasutud ei saa, et tema seda wilja ise maitsta ei saa.

Nüüd läheme maa teenimata wäärtuse juurde. (A. Schulbach, tõer.: Maahind tõuseb nii-kui-nii!) Wõib öelda, et maahinna tõusmine on kõige suuremaks paheks, mida ette tuuakse selleks, et mitte ei lubata maad eraomanduseks, mis maaga hangeldamise kaasa toob. Maahinna tõstmine on ka põlise rendileandmise korral tähtis, kui rent pärandataw on. Maawäärtuse tõusmisega

saadakse niisugust kasu, mida omanik otsekohe ära ei ole teeninud. Ainukene wäide, mida wõiks ette tuua maa kui eraomanduse wastu, ja mida ma sugugi ei salga, on maahinna tõusmine, ehk maa teenimata wäärtuse juurdekasw. (M. Martna, sd.: Maahind ja -wäärtus on kaks iseasja.) Ma räägin maa teenimata wäärtuse tõusmisest, mis omalt poolt maahinna peale mõju awaldab. Meie wõime aga seda pahet sel teel kõrvaldada, et meie wõtame maa teenimata wäärtuse juurdekaswu maksu alla, see on kui maawäärtuse tõusmine pole põllumehe oma töö läbi tulnud, waid on teatud üldiselt seltskondliku korralduse tööde järel tekkinud, siis wõiks seda maksu alla panna. Nõnda ei läheks maa teenimata juurdekaswaw wäärtus mitte omaniku kasuks üksi, waid ühiskond wõi seltskond wõtab seda maksuga üldsuse kasuks sisse. Sellega oleksime meie selle kõigesuurema pahe kõrvaldanud, mida maa eraomanduse wastu wõiks ette tuua, kuna selle juures oleme aga järele jätnud maa eraomanduse head küljed, mis rajab meie põllumajanduse edenemise kindlale alusele.

Kui meie nüüd waatame weel teisi punkte, mis siin § 19. on ette nähtud ja missugustel alustel antakse maad wälja, siis leiame siin, et artellid nimetatud. Ma waatan nende kui katsete peale, mis on lühikeseajalised nähtused, mis ei jää kauaks püsima, waid kaowad ilma tagajärjeta. Huwitaw on meil waadata seesuguseid katseid praeguses käesolewas maakorralduse töös. Nimelt kui möödäinud kewadel suure hooga mõisate ülewõtmise juurde asuti, lugesin ma ajalehest ühe teate, et põllutöoministerium on komandeerinud oma kõigepõhjalikuma põllumajanduse tundja asemiku Saaremaale, et see seal mõisate ülewõtmist korraldaks ja neid ülewõetuid mõisaid rahwale tarvitada annaks. Selle asemiku läbi korraldatud töö pidi see kõigeparem olema. Ootasime huwitusega tagajärge — kahjuks ei ole põllutöoministerium ametlikka ülewaateid awaldanud sennise töö kohta, mis meil aga tähtis teada oleks olnud. Siin lasewad aga meile jällegi ajalehest wõetud märkused pilti ette maalida, missugused tagajärjed on sellel tööil Saaremaal olnud. Pean aga weel enne tähendama, et seda Saaremaa tööd osatõsisustega maad harida toodi maakommissionis eeskujuna ette ja soowitati tarvitamisele wõtta ja läbi wiia ka teistes

kodumaa nurkades. Tähendatud asjatundja pidi oma töö põhjalikult ja asjalikult korda saatnud olema. Nüüd loen ma aga ühes lehes, mis põllutöoministeeriumi tegewusele lähedal seisab, järgmist: „Saaremaa maakonnanõukogu koosolek. Maaküsimust arutati nõukogus laialt ja wõeti lõpuks ühel häälel resolutsioon wastu, kus toonitatakse, et maakorralduse töödega tuleb Saaremaal kohe pärast maaseaduse wastuwõtmist algust teha, sest ajutine korraldus osatöötajate näol ei rahulda maaharijaid ja mõjuks põllumajanduse peale halwawalt.“ Et nimetatud leht, kust sõnum wõetud, sellele maauuenduste tööde korraldawale ringkonnale lähedal seisab, siis ei ole põhjust wõltsimist karta, waid wõib koguni arwata, et ta õige etteawaatlikult on kirjutatud. Sellest korraldusest loodeti väga palju ja seda soowitati igal pool sisse seada. Tuleb aga wälja, et tegelikku põllumeest niisugune majapidamine osatöötajate ja artellide näol sugugi ei rahulda. (Wahelhüüe: See oli ainult ajutine!) See oli küll ajutine katse, kuid väga õpetlik tulewiku kohta. Wõib ju olla, et nad mõnes muus kohas paremini õnnestaksid, aga midagi selle peale rajada on ju wõimatu. Siis käib § 19. alla weel lühikeseaja rent. Noh, sellest midagi head lootma ei maksa, sest lühikeseaja rent on kõigehälwem maatariidamise wiis ja on ainult hädajuhtumisteks siia paragrahwi sisse wõetud. Lõpuks öeldakse § 19., et riik wõib maid ka oma kätte pidamiseks jätta. See on ju ilus püüe, mida juba mõisate ülewõtmise juures on teostatud ja mida meie näha wõime. Kahju ainult, et meie tema tagajärgedest wähe teame, sest aruanded puuduwad riigi käes olewate mõisate pidamise kohta. Kõik waremad katsed sellel alal on küll hiilgawa sissekukumisega lõppenud. (M. Martna, sd.: Aga post ja raudtee?) Ma räägin praegu riiklikust põllumajapidamisest, mitte postist ega raudteest, ja sellel alal ei ole riigil kunagi õnne olnud oma majapidamisega. Sellepärast ei ole lootust, et meilgi see asi paremini õnnestaks. See õnnetu mõte riiklikku põllumajapidamist sisse seada, leiab kõigeenam toetust nende poolt, kes kaitsewad suurpõllupidamist, ja tänagi tuli häält kuuldawale, et meie kodumaa suurpõllupidamisel kõige paremad tagajärjed wõiksid olla. Mina ei

tahaks selle küsimuse juures enam pike-malt peatada, aga et teda kord siin puudutatud on, siis olgu tema kohta mõni sõna öeldud. Kui Tõnisson ette tõi näite maapidamisest Krimmis, mis suurmaapidamiseks wälja on kujunenud, siis on see ju loomulik ja täiesti arusaadaw, sest et sealsed kliimaatilised ja maapinna olud suurmaapidamist nõuawad ja ära määravad. Aga meie põld ja kliima ei ole niisugused kui Krimmis ja selletõttu lähewad ka maapidamise wiisid lahku. Meie näeme, et Põhja-Ameerikas ja mujal, kus on suured stepid ja lagendikud, suurte aurusahkadega kündmine ja masinatega töötamine muidugi kohasem on, kui wäiksel wiisil põlluharimine. Meil puuduwad aga sarnased lagendikud ja sarnane kliima. Kui meie oma kodumaal wäike- ja suurpõllupidamise ühetasa kultuurilistel alustel sisse seame, siis wõime ka ilma eksimata öelda, et wäikepõllupidamine kasulik on, ja et ta isegi suurpõllupidamise wälja tõrjub, ilma et kunstlikka abinõusid selleks tarwitada tuleks.

See ei ole mitte paljas mõttemõlgutus, waid tegelikust elust wõetud, näidete peale rajatud oletus. Meie oleme juba näinud mõisaid kodumaal, kus nad endid hädawaewalt ülewäl hoida suutsid ja sedagi mitte põllutööga, waid peaasjalikult wiinapõletamisega ja metsamüümisega. Siin ei wõi muidugi kõnet olla sellest, et mõisamaa halwem oleks olnud kui mujal, wõi et mõisapidaja teadmised ja haridus vähemad oleksid olnud kui talupojal, waid terwe see põhjus seisis selles, et üks haris ise oma põldu, kuna teine seda palgatöölistega tegi. Põllupidamises Marx'i teooriast kinni pidada ei saa, et suurtööstus on elujõulisem wäiketööstusest. Igas tööstuses mängib peaosatöötajate intensiivsus ning see on suurem just wäikepõllutööstuses. Näiteid selleks leiame meie Saksa, Daani, Norra, Rootsi-maal, kus wäikepõllupidamine suurmaapidamise aasta aastaga ikka rohkem wälja tõrjunud on. Iseäralikku huwitust selleks pakub Norramaa, seal ei olegi enam suurpõllupidamist olemas. Kui ma ei eksi, siis on seal weel kõigist 20 kohta olemas, mis üle 100 hektaari suured. Teised on kõik alla 100 hektaari, suur osa 5–20 hektaarini. Ja seda kõik on elu ise teinud, et suurkohad kadusid, ilma et selle kohta kõrvalt kas seadusandlikul wõi mõnel muul teel mingisugust surwet oleks awaldatud. (M. Martna, sd.: Kas tunnete Norramaad? Suurpõl-

lupidamine seal ei ole võimalik.) Selles see asi seisabki, et seal suurpõllupidamine maapinna ja kliimatiliste olude tõttu väikepõllupidamisega võistelda ei suuda, mida meie alati silmas peame pidama ja mitte tõendama, et ei tohi tõendada, et suurpõllupidamine alati kasulik on. Meie seisukoht on Norra omast sellepoolest veelgi parem, selles mõttes, et meil võib veelgi paremini väikepõllupidamine edeneda, kui Norramaal. Kirjatöös, kus mul oli juhus Norra põllumajandust lähemalt tundma õppida, käsitati seda küsimust põhjalikult. Põhjalikuma uurimistöö põllupidamise kohta Preismaal on dr. Keup ja dr. Mührer 1919. aastal toime pannud. See uurimistöö pole mitte pealiskaudne, vaid põhjalik ja väga hiilgawalt välja töötatud. Dr. Keupi uurimistöö sai doktori aukraadi väitekirjaks, seega hästi põhjalikuks teadustööks. Selle juures pikemalt peatada ei maksa, aga ma juhiksin küll selle töö peale nende tähelepanu, keda see küsimus huvitab. Seal ei lastud ühtegi võimalust ära, et wahet teha ja paralleele tõmmata, kumb on kasulik, kas suur- või väikepõllupidamine. Ta võttis väikepõllupidamisi ja sõrdles samades oludes olewate mõisatega ning tuli igakord ühele ja samale otsusele, et väikepõllupidamine produtseerib palju rohkem, iseäranis loomakaswatamise juures ja toob andmeid esile, kus isegi üle 300% loomakaswatamine produktiivsem on. Siin tegi ta huwitawaid sõrdlusi küsimustes, mis kõigerohkem wastuwaidlust on tekitanud, nimelt — kumbas majapidamises produtseerib üks isik rohkem, kas väike- või suurpõllupidamises. Tema uuris seda kõigepõhjalikumalt läbi ja peenete statistiliste andmete põhjal teeb selgeks, et ka sel alal lööb väikepõllupidamine suurpõllupidamise üle. Meile ei jää muud üle, kui alla kriipsutada seda, et ka teaduslikult on kindlaks tehtud, et väikepõllupidamine umbes meie kliimatilistes oludes produktiivsem ja soowitawam on kui suurpõllupidamine ja seega ei jääks meil mingit muud üle, kui ainult seda soowitada. Kui nüüd väikepõllupidamine hästi arenes ja võistelda suutis suurpõllupidamisega, siis on temal ikka olnud kindlaks aluseks just see, mida meil nii väga pahemal pool wihtatakse, see on — eraomandusõigus — ja mina küll ei julge siin tõendama tullä seda, et väikepõllupidamine ka siis kasulik on suurpõllupidamisest, kui ta alusele pannakse, mis on kõikuw ja nõrk, nagu

rendiolud. Tõuseb kahtlus, kas meil siis veel suudetakse võistelda suurpõllupidamisega, ja mina küll soowiksin, et rahwasaadikud wõtaksid seda küsimust palju tõsisemalt lahus kõigist parteiküsimustest ja et meil palju rohkem järele kaalutaks ja tulewiku seisukoha kindlustamiseks rohkem järele mõeldaks, kas siin ei peaks mitte parteihuwisid ohwriks tooma suurele küsimusele, mis meie rahwa tulewikku kindlustaks. Meil tuleb wastu wõtta seisukoht, mis väikepõllupidamise niisugusele alusele rajaks, kus ta rahwamajanduslikult kõigutamata kindlusega edeneda võiks. Kui aga seda mitte ei tehta, siis võib üldse kahelda, kas maa-reform niisugusel suurel määral nagu teda ette kawatsetakse, hästi korda võiks minna.

Lubatagu wõrrelda veel üht asjaolu ja nimelt, kuidas mõjuks meie riigi rahalise seisukorra peale see, kui meie annaksime maad eraomanduseks. Sellest külast võiks palju abi saada ja võib olla ehk oleks see ka ainuke tee riigi rahalist kitsikusest wäljapääsemiseks, sest meie teame, et nüüd kõik erakapitaal hoiab ennast kõrwale ja keegi ei usu maa sisse suuremat kapitaali mahutada, kui maatarwitamine on nii kõikuwale alusele seatud, nagu seda nüüd meil kawatsetakse teha. Maasaajateks jääwad järele need põllumehed, kellel erakapitaali ei ole ja kes tarwitawad riiklikku laenu, keda riikliku abiandmisega võib rahuldada, sest eraisikute poolt ei ole lootust neil laenu saada sellepärast, et uute põllumeeste seisukord kõikuwale alusele on rajatud, mis laenuuskujaid kahtlema paneb, kas uus põllumees üldse jääb oma kohta pidama? Kui lubaksime maad eraomanduseks või pärandatawale rendile niisugusel kujul, nagu eespool rääkisin, siis kindlustaks see põllumehe seisukorda ja meie teaksime, et siis woolab erakapitaal nendele uutele põllumeestele abiks inwentaari ostmiseks või mõneks teiseks tööks, mida ta oma koha juures ette wõtab. Wastasel korral peame meie ainult riigi toetuse peale lootma, riigikassa on aga tühi ja riik ei suuda kõigile tahtjatele toetust anda, sest kui maad nõnda ära wõtta, nagu kawatsetud on, siis wõime ühekorraga kõigewähemalt 40 tuhat uut talu asutada, kes kõik abi nõuawad oma kohade sisseseadmiseks. Siin võib küsida, kust wõtab riik need summad, kui sellejuures kõik erakapitaal asja kindlusega oleku pärast abiks ei tule. Riigi majan-

duslikku seisukorda arwesse wõttes on teiste maade sotsialistid teisele seisukohale asunud kui meie omad. Nõnda müüwad Gruusia sotsialistid kõik maa eraomanduseks ära, kindlustades seega oma rahwa riigimajanduslikku seisukorda ja põllumajanduslikku wiljakust. Need sotsialistid ei otsusta tähtsat maaküsimust oma kitsarinnalisest parteiseisukohast, waid rohkem riiklikult seisukohalt. Arwan, et Poola sotsialistid tegid sedasama, ja isegi Soome sotsialistid asusid sellesamale seisukohale, kui nad lubawad, et wäikesed torparid saaksid kohad osta eraomanduseks. Seal rehkendati tegeliku elu küsimustega ja oludega, mis kõik need küsimused ära otsustawad teistwiisi, kui see partei programmi järele oleks kujunema pidanud. Ma soowiksin, et § 19., mis on aluseks teisele osale maaseadusele ja tähtsamaks paragrahwiks üldse maaseaduses on, õieti ära otsustada mõistetakse. Ei saa § 19. õieti ära otsustatud, siis rajatakse uus maareform küll wäga kõikuwa aluse peale. Maarahwa liidu poolt oleks ettepanek, et muudetakse § 19. punkt a, kus räägitakse ainult põlisest tarwitamisest järgmiselt: „Riigimaa antakse põllumajapidamiseks pärandatawale rendile wõi eraomanduseks.“ Seda parandust tegi ka rahwaerakond ja sellega on ta ühine. Puht majanduslikust seisukohast peaksime asja peale waatama seda paragrahwi otsustades, ja wäikesed parteilised seisukohad kõrwale jätma. Meie peame otsusele jõudma, mis meile majanduslikult kasulik on, kui riiki rajame.

M. Martna (sd.): Austatud rahwasaadikud! Mõlema eelkõneleja pikkade kõnede lühike sisu oli: Maa saagu turukaubaks, nagu ta senni on olnud. Kes iganes tüki saab, võib teda müüa, ükskõik mis hinna eest. (K. Päts, maal.: Eraomandust võib ju ka piirata.) Eraomanduse küsimus toodi siin nõnda ette ja taheti kuulajaid mõelda lasta, nagu tahaksid sotsiaaldemokraadid eraomandust selle seaduse punktiga ära kaotada, kui nad maad mitte enam turukaubana näha ei taha. Austatud härrad, rentimise juures, nagu see paragrahw määrab, ei kao eraomandus mitte ära, seda teie ometi teate! (K. Päts, maal.: Kui ta riigi omandus on, siis pole ta eraomandus.) Mis asi? (K. Päts, maal.: Maa.) Toonitati eraomandust, ei nimetatud mitte maad. (A. Jürman, maal.: Kui arutatakse maasea-

dust, siis ei räägita ometi jubate abimillest.) Austatud härra Jürman, ma näitan teile ka veel teistes asjades, kui nõrkade argumentidega teie välja tulite. (Naer.)

Härra Tõnisson ütles oma kõne siseseisust, et suurmaamandus on meie maal talude majapidamise ja rahwakultuuri kängujäämise põhjuseks olnud. See on õige, et see nii oli, ainult ei nimetatud seda last tema õige nimega. Kui ainult suurmaapidajad meie rahwa kultuuri kängus pidanud oleksid, siis oleks pidanud suurmaapidamine ka Ameerikas sedasama tegema. (Wahelhüüe: Seal on ka teised tingimised.) Seep' see asi ongi, et seal teised tingimised on. Meil on tarwis feodalismi ja selle wiimaseid riismeid ära kaotada, mis Ameerikas kunagi pole walitsenud. Nõnda siis ei koormanud meie talupoega mitte lihtne suurmaapidamine, waid feodaalne suurmaamandus feodalismi eesõigustega. Meie talupojad pidid oma terwe wilja feodaalhärradele rendiks ja intressiks wiima. Maapinna parandustöid, millest härra Jürman wäga õieti ütleb, et nad osalt 40 kunni 50 aastat edasi kasu annawad, ei saanud talupojad ette wõtta. (K. Päts, maal.: Riigi rendid.) Ma tulen ka selle küsimuse juurde, austatud härra. Nüüd lubage mul näidata, et meie endise kroonu- wõi riigitalupojad eraomanduse alusel elasid ja maad pidasid. Kui teie seda eraomandust nii tugewaks ja kõik-kandjaks peate, siis oleksid ju ka need talupojad sellest raugemata jõuallikast osa pidanud saama. Teie aga toonitate, et need talupojad halwemas majanduslikus seisukorras elawat, kui ostetud talukohtade omanikud. Tähendab, mitte eraomandus laiemas mõttes ei näe Teil ulataw küllalt olewat, waid maamandus kaubana. See on teie arwates nagu nõia-wits, mis kõik raskused kõrwaldab. Minu arwates on see ekslik. Kroonu talupoegade halwem majanduslik seisukord on hoopis teiste asjaolude läbi tingitud. Tulen selle juurde tagasi. Siis kõneldi ka sellest jälle, et wäikemaapidamine kasulik on olla ja püüti nii õige peenelt ja otsustawalt mõista anda, et suurmaapidamine wäikesest kahtlemata alla jääwat. Minule ei saa seda keegi usutawaks teha ja meil võib sellest ainult sellepärast nõnda laialt kõneleda, et meil sellekohast statistikat ei ole. Kui meil see ei puuduks, siis näeksimme ka oma kodus, et meiegi suurtes põllumajandus-tööstustes iga hektaari ha-

rimine odawam tuleb, et iga hektaar rohkem saaki annab, ja et iga hektoliiter wilja selle tõttu suurtööndustes odawamalt turule tuleb, kui väikeste talumeeste käest. (Wahelhüüe: Teie kaitsete mõisaid!) Kui ma suurmaapidamist paremaks pean kui väikest, siis ei kaitse ma sellepärast veel mõisnikka ega nende mõisaid. Püüdke wahet teha kahe täitsa iseiasja wahel, sest siin on wahe. Kas teie wõiksite mulle öelda, mikspärast need härrad, kes wäikemaapidamise kasudest niipalju räägiwad, mikspärast need härrad, kui nad enestele maad ostawad, siis wõimalikult suurte talude näol wõi veel armsamini mõisate näol omandawad? Miks ei ostnud nad mõisate ja suurtalude asemel saunakohti? Nendest põhjendustest peaks ju järeldama, et kui wäikekoht kasulikum on, siis on veel wäiksem veel kasulikum! (A. Jürman, maal.: Ei, waid parajasuuresed.) Teie arwate, härra Jürman, nii sajatiinulised? Miks ei ostnud nad omale wäikseid kohti, kui need kasulikumad on? (Wahelhüüe: Mis nüüd sellega tõendatakse?) Sellega tahan ma öelda, et teie, härra Tõnisson, mitte sauna ei ostnud, waid suure talu ostsite, kui teil raha küllalt oleks olnud, siis oleksite Eerika talu asemel ka mõne mõisa ostnud, nagu teie parteinaaber dr. Raamot seda tegi. Nõnda siis: härra Tõnisson ja teised wäikeste majanduste ülistajad teawad tegelikult, „wo der Hund begraben liegt“, kuhu koer on maetud — mis teatawal korral tähtis on. Ostes oleksin ka mina seda teadnud. — Kroonutaludest tahtsin veel järgmist öelda: Olen kroonuwaldade piiri peal üles kaswanud ja tunnen sellepärast seda wahekorda, mis kroonumaa talupoegade ja päristalupoegade majapidamise jõukuse wahel 60 ja 70 aastatel walitses. Nõndakaua kui päris mõisnikkude talumaad wäikestes kildudes olid, nagu kroonuwaldade maad kunni ligikaudu wiimase ajani ja mõnes kohas veel tänapäewani elasid meie kroonumaade talupojad kahtlemata paremini, kui feodaalhärrade rendi talupojad. (Wahelhüüe: Neil oli kroonumetskäes.) Seal neil kahjuks metsa ei olnud, Koongas, mille naabruses mina kaswasin. Maapind on seal koguni wilets ja metsa on wähe. 1867. aastani, kus naaberküla päristalude maid krunti mõõtma hakati, olid need kroonutalud selle wiletsa maa peal paremas seisukorras, kui päris mõisa renditalud. (Wahelhüüe: Kas waimli-

selt ka?) Waimliselt ja waranduslikult elasid nad paremini, kui naabri pärishärra rendi-talupojad. Neil oli näiteks oma palwemaja üles ehitatud ja ühelainsal külal oli 12 tuuleweskit, minu sündimiskülas, mis pärishärra päralt oli, oli ainult üks. Kroonuwalla talupoegadel olid wõrdlemisi ilusad õunapuuaiad ja pärishärra talupojad ostsid sealt sagedasti õunu. (Wahelhüüded: Koongas on koguni halb maa ja see on kõige maha jäänud nurk Eestis! See on koguni arusaamatu!) Wast laseksite mind edasi rääkida, siis saaksite ehk aru. Ma seda peenikest „Siuru“ keelt küll ei ole õppinud, ega mõtle ennast sellega enam waewama hakatagi, aga wanas talupoja keeles arwan ikka veel mõtteid arusaadawalt awaldama, olgugi et ma kodumaalt ja emakeeli kõnest kauemat aega eemal pidin wiibima. Sellepärast palun wähe wastutulelikku kannatust ja — ma loodan, et ma teile ikkagi arusaadawalt kõneleda suudan. Asi on see, et sel ajal talupojad ühesugustes tingimistes elasid, ainult mõisnikkude talupoegadel oli suurem rent, mispärast kroonutalupojad majanduslikult paremini elasid, nagu ma teile juba tähendasin. Kui kohalik päris mõisnik, parun Üksküll, selle tarkuse peale tuli, et oma talumaa ära jaotas, iga talumaa ühte tükki pani, seitsaadik hakkasid pärishärra talupojad paremini edeneda, sellepärast, et neil ühes tükkis oma põldu parem oli harida. Kuid kroonu talupoegade maad jäid jagamata, ja ma arwan, et nad alles 2—3 aastat enne sõda jagatud said. Ma olen aga julge, et need talupojad mõisnikkude talupoegadega wõrreldes, 10 aasta pärast jälle ees on. (Wahelhüüe: Olen Teiega nõus, kuid miks — seda ütlen pärast.) Mispärast teie minuga nõus olete, see mind ei huwita, selle wastu oleks aga küll huwitaw teada saada, kuidas teie, härra Päts, neid põhjusi seletate. Nendel kroonutaludel, nagu teie teate, on pärandusõigus, aga nad ei wõi oma maad mitte müüa, küll aga maapidamise eesõigust. Eesõigust müües peawad teised perekonnaliikmed, kellel tulewikus pärimise lootust wõib olla, müügiga nõus olema. See asjaolu raskendab eesõiguse müümist. Ja müügi kordadel ei makseta eesõiguse eest mitte seda hinge hinda, mida feodaalhärrad „oma“ talumaa eest wälja pressisid. Sest saadik, kui Rootsi walitsus mõisate reduktsiooni Soomes läbi wiis, nagu ta seda meilgi teha tahtis, andis ta mõisnik-

kudelt tagasiwõetud maa riigimaana praeguste Soome suurtalupoegade tarwitada — niisamasuguse parandamisõigusega, nagu meiegi kroonu talupoegadel oma maa peale on. Arwatawasti on Rootsis ka nõnda, aga ma ei räägi sellest, mida ma mitte ei tea. (K. P ä t s, maal.: Soomes spekulēeritakse maaga palju rohkem kui siin.) Meie praegu sellest ei kõnele, härra Päts. Ka Soome suurtalupojad rendiwad oma maad torparitele, kes nende maa peal elawad ja nõndasama rasketel tingimistel, kui meie feodaalhärrad. See, et maa mitte nende omandus ei ole, waid riigi omandus on, ei takista neid mitte sehwti tegemast. Nad nõoriwad oma torpareid ja müüwad ka oma parandusõigust — see on parandataw rendiõigus jätab neile laia wabaduse. Härra Jürman, Teie tähendasite siin, et ka Soome sotsiaaldemokraadid nõnda ja nõnda toimetasid, ja see on punkt, millest teie parem mitte ei oleks rääkinud, sellepärast et teie seda asja nagu näha mitte hästi ei tunne. (A. Jürman, maal.: See seisis igalpool lehtedes.) Igalpool lehtedes ta küll ei seisnud. Soome sotsiaaldemokraatide maaprogramm oli järgmine: umbes 15 aasta eest oli neil nõndanimetatud kultuurisundus nõudmiseks. Nad tahtsid seda läbi wiia, et iga inimene õigustatud oleks olnud suurtalupoegade käest seda maad enesele harimiseks saama, mida suurtalupojad ise mitte ei harinud ja mida nad teatawa aja jooksul oma haritawa maa suurendamiseks ei tahtnud wõtta. Kuid Soome sotsiaaldemokraatia lahkus mõne aasta pärast sellest plaanist ja hakkas torparite küsimust teisel wiisil lahendama. Selle küsimuse lahendamiseks hakkas partei peale kultuurisunni plaanist lahkumist nõudma uut rendiseadust rendiajaks 100 aastat seades. Rendikõrgus pidi külakondade komiteede wõi laudkondade poolt ära määratud saama, kusjuures torpar ainult sellel määral renti pidi maksma, kui palju maa suurtalunikule harimata maana tulu oleks tuua wõinud, see on maaomanik oleks ainult selle eest renti saanud, mis maa siis wäärt oli, kui torpar weel mitte selle peal ei olnud. Sest torpar oli selle maa ära harinud, adraaluseks teinud ja maaomanik pidi ainult selle wäärtuse eest renti saama, mis maa metsana, karjamaana jne. wäärt oleks olnud. See seadus läks pooleni läbi. Pikemaks rendiajaks wõeti 50 aastaline rendiaeg wastu, aga suuremal osal rentnikkudel jäi

ta lühemaks. See seadus parandas Soome torparite olukorda märksa, aga sellele jäi suur wiga juurde, sest selle seaduse järel jäi maaomanikule õigus torparit maa pealt ära ajada, lepingut üles öelda. 1916. aastal oli karta, et suurtalupojad umbes 30—40 tuhat torparit maanteele wiskawad. Nende lepingud olid juba üles öeldud. Wene keiser Nikolai II arwas tarwilikuks Soomemaal rahutuste ärahoidmiseks seda aega pikendada, milles suurtalupojad oma lepinguid torparitega pidid uuendama. 1913. aastal parteipäewal Soome sotsiaaldemokraatia muutis aga oma maaprogrammi — kui ma ei eksi — umbes järgmiselt: Partei ei ole kindlale otsusele jõudnud, kas suur- wõi wäike- maapidamine kasulik on. Parteipäew kohustab sellepärast, et parteiliikmed seda asja silmas peaksid ja mõnel tulewasel parteipäewal küsimust uuesti läbirääkimise alla tooksid. Ja parteipäew awaldas seekord, et torparite küsimus esiotsa kõigeparemini lahendatud saaks, kui torparid oma kohad endale wõiksid osta, kuid ostuhinda ei tohiks ostja ning müüja otustada jätta, waid see peaks jälle nende kogukondade komiteede määrata jääma, kellest eelpool kõne oli. See ei ole aga mitte Soome sotsiaaldemokraatide partei programm, see on niisama mõõdamine ajutine abinõu, nagu siin praegu minu partei sellel silmapilgul maaküsimuses kontsessioonid teeb. (H ü ü e: Teie ei luba seda.) Minul ei ole siin midagi lubada. Ülepea ma pean tähendama, et ma mitte praegu fraktsiooni nimel ei räägi, waid need on minu isiklikud arwamised. Kas minu fraktsioon kõigega, mis ma ütlen, nõus on wõi mitte, seda ma praegu ei tea. (H ü ü e: Seal tuleb peapesu.) Ärge liiaks kartke, ma arwan, et minu fraktsioon minuga ühes nõus on. Ma tahaksin siin iseäranis seda toonitada, et maa mitte turukaubaks ei tohi jääda. Härra Päts, wäga palju kuulsaid ja teilegi küllalt tuntud majandusteaduse mehi on selle nõudmisega ju ammu esinenud, et maa ei tohi eraomandus ega kaup olla. Maa on kõigile paratamata tarwilik, nagu õhk ja wesi, üksikud ei tohi seda eneste eraomanduseks, monopooliks teha. (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t poolt: Wiime maa korraga turule.) Korraga ei wii teie ka kõiki oma wõid turule, waid ikka naela ja puuda wiisi, ka riidet müüakse arsina ja küünra wiisi. Selle juures on praegusel ajal iga riik huwitatud, et maa mitte enam turu-

kaup ei oleks. Ma arwan, teile on tuttaw wana teadlase Dodel Porti nimi, kes Shweitsis elas, ja kes Shweitsi maawõlgade üle palju on kirjutanud ja kes näitas, et Shweitsi talupoegade maa eraomandus hirmsasti hüpoteekidega on koormatud. See koorem kaswab iga aastaga suuremaks ja mitte ainult riigi majapidamine ei kannata selle all, waid ka põllumajandus, just talupoegade eneste majapidamine, ja wiimases liinis kogu rahwamajandus. Kui aga Dodel Port sotsiaaldemokraadina teile küllalt tõsine teadusemees ei peaks olema, siis lubage Shweitsi talupoegade liidu sekretäari, professor Lauri nimetada, keda teie ju oma laagri teadusemehena tundma ja tunnistama peate. Professor Laur on kogu sõja aja oma talupoegi kõrgete maahindade hädaohu eest hoiatanud ja maaga sahkerdajatele selgeks teha katsunud, et see päew mitte kaugel ei wõi olla, kus nende õhulossid, mis kõrgete hindade peale üles ehitatud on, armuta kokku langema peawad. Teie lubate, härra Jürman, et ma teile veel midagi professor Lauri poolt teada annan. Tema uurimiste järel on suurmajapidamine põllumajanduses ka Shweitsis wäikesest kasulikum. Ta ütleb sellekohaste katsemajapidamiste kohta, et need kohad, kus näiteks 20 lehma peetud on, kus maad rohkem, et need kasulikumad on olnud, kui need, kus ainult 10 kunni 8 lehma on peetud ja kus maad vähemad olnud. (Wahelhüüe paremalt poolt: See on wäike wahe.) Professor Laur näitab, et suuremate kohtade peal iga hektaari maa harimine odawam on, kui wäikeste kohtade peal, kus kõigist 8 lehma peetakse, ja et iga tsenter wilja suurema koha peal odawam tuleb kui wäikese peal, ja peale selle saab suurema koha pealt teatud maa suuruse pealt rohkem wilja kui wäikese pealt, sest et suuremaid kohti paremini harida wõib. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Öige! J. Tõnisson, rhw.: Loomapidamises ei saa seda tarwitada.) Karjapidamises? Ma arwan aga, et karjaga lugu mitte teistsugune ei wõi olla. Wäikeste kohakeste peal wõib küll wäikesi ja sabast tõstetawaid loomi rohkem olla, aga igaüks teab, et 12 wiletsat lehma vähem piima annawad, kui üksainus hea lehm. Suurtes majapidamistes on lehmatalldes juba isegi künad nii korraldatud, et lehm lihtsalt ninaga tõugates juua saab. Katsuge wäikestes taludes seda nõnda korraldada, 2—3 lehma pidaja

ei suuda seda mingil tingimisel sisse seada. Ärge petke end niisuguste arwamistega, niisugused moodsad sisseseeded on sedawõrd kallid, et wäikesed talukohad neid kulusid kanda ei suuda. (J. Tõnisson, rhw.: Kaswatabikka niisuguseid wasikaid, nagu teie oma künadega kokku ei saa.) No jah, nad kaswatawad wasikaid küll, aga missugused nad on, see on isegi asi. Wasikate kaswatamine on üldse kulukas. On teada, et suurmaapidajad talupoegade kaswatatud wasikad, kui need ilusateks piimalehmadeks on saanud, enestele ostawad. — Riigi huwid maaomandamise wõi mitte maaomandamise juures on järgmised: riigil ei ole ükskõik, kui kallid need produktid on, mida põllupidamisest saadakse. Arusaadaw, et kui maa turukaubaks jääb, tema hind siis alatasta kõrgemaks kerkib. Sõja ajal on maahind selle tõttu koledasti tõusnud, et kõik maaproductid hinnas kallid olid ja on. Aga nõnda ei wõi see ometi kauaks jääda. Mida kallim maa, seda kallimad selle peal kaswatatud produktid. Kõneldakse, et Harku järwe juures kahe aasta eest wäikese talukoha eest 200.000 rubla maksetud. (K. Päts, maal.: See läks suwituskohadeks.) Ta on suwituskohadeks ära lõhutud? Soo, see on wäga hea, kui teie seda teate, kuid siiski peate ka teie tunnistama, et maahind koledasti tõusnud on. (K. Päts, maal.: Ei ole. Raha hind on langenud.) Wististi jätate siis oma koha müümata. Lubage siiski tähendada, et Shweitsis näiteks rahawäärtus mitte ei ole langenud, see on tawalikus mõttes, Shweitsi kurs on isegi inglise omast parem. Hoolimata sellest on aga ka Shweitsi maahind tõusnud. Toon siin teile jällegi professor Lauri tunnistajaks. Ta hoiatab oma maa talupoegi naaga sahkerdamise eest ja nimetab seda kogu maa ja talupoegade eneste suureks õnnetuseks. Need, kes praeguste hindadega maid ostawad, neawad pärast, kui produktide hinnad mõne aja pärast normaal madaluseni langewad, et nad oma kopikad tuulde on wisanud. Meil kõlbab oma maareformi läbi wiies professor Lauri hoiatusi teises mõttes silmas pidada. — Uuendused on alati rasked teoks teha, kuid meie peaksimetõepoolest õige kõwa arusaamisega inimesed olema, kui meie nüüd oma maareformiga kõigeparemaid kawatsusi ei plaanitseks. (Paremalt poolt: Meil kawatsusi ei ole, see on seadus.) See on ometi

kawatsus, härra Päts, et maad eraomanduseks ei taheta jätta. (K. Päts, maal.: Sellega ei ole veel midagi öeldud. Meil on tegusid tarwis, mitte sõnu.) See on ometi seadus, mille meie wastu saame võtma. Ja seadusest peavad teod kaswama. Muidu teie seda ju nii ei kardaks, härra Päts. (Wastastikused waidlused K. Päts'i, maal. ja M. Martna, sd. wahel.) Tähendab, riigiwalitsusel ja ühiskonnal on suured huwid selle juures, kui kallid need ained maksuma tulewad, mida põllumajandus meile walmistab. Igaühel on arusaadaw, et kui maahinnad kõrged on, see ühenduses seisab toiduainete hindadega ja riigi huwid nõuawad, et need ained võimalikult odawalt müügile tuleksid. Kui riik maad odawalt tarwitada annab, see on oma maad, siis on iseneest arusaadaw, et need ained ka odawamad tulewad. Teie tähendasite siin, et produktioon wiljakuse hinnad määrab. Wäga õige. Aga missugused tegurid on produktioonis mõjumas? Produktiooni wiljakuses mängib ometi suurt osa ka maa kapitaal, see on see raha, mis põllumees maad ostes selle eest maksab ja mille intressidest tema ise, ega ka tema wõlauskuja ilma ei taha jääda. Peale tööpalga ja muude paratamata majapidamise kulude tuleb konsumendil ka maahinna intress produkti hinnas välja maksta. Kui aga põllumees oma maad osta ei pruugi, siis ei ole temal ka seda protsenti nõuda, mis maahind nõudnud oleks. Eks ole nii? (Wahelhüüe paremalt poolt: Kui kapitaal olemas on, siis wõtab ta vähem protsenta.) Kapitaal ei ole mitte nii lihtne asi ega hea sõber: kui teie omale suured obligatsioonid wõlad kaela wõtate, siis wõib warsti haamrimehega tegemist tulla. (J. Tõnnisson, rhw.: Inglismaal wõeti ainult 2 %.) Inglismaa ei ole mitte Eestimaa. Meil nõnda odawat kapitaali ei ole. Ma arwan, et meie maad riigiomanduseks wõttes ja erainimestele, ühiskustele, asutustele, kogukondadele jne. tarwitada andes õigel teel oleme. Riigil jääb sellega tulewikus maaga nõnda talitada, nagu talle ühel wõi teisel korral tarwilik ja kasulik näib olewat. See on ju ometi iga mõistliku riigiwalitsuse ja ühiskonna ülesanne, et ta nii peab asju ajama, kuidas rahwa huwid nõuawad. Teie peate seda ometi tunnistama ka õigeaks. Teie raputate pead? (K. Päts, maal.: Ikka moodustama peab.) Ma ei suuda aru

saada, mis teie mõtlete. Kui teie seda tahate öelda, et selle paragrahwi üksikuid osasid üksteisest eraldada wõiks, siis olen ma teiega ühes nõus. Ka mina olen selles arwamises, et maa tarwitada andmise wiis jne. eriseaduse asjaks wõiks jääda. See paragrahw üksi ei ole ju maaseadus. (K. Päts, maal.: Mis meie siis sellest räägime, kui ta midagi ei ütle.) Härra Päts, kui kaks kõnelejat sellest terwelt kaks tundi rääkisid, siis ütleb ta ju ometi midagi! — Härra Jürman tähendas siin ka, et artellid ja produktiiv ühised mõisate maade harimises midagi ei tähenda. Need wõida ainult lühikese aja katsed olla. Asi ei ole mitte nõnda kindel, nagu kõneleja eitades kinnitas. Lubage üht näidet Soomest tuua, mis ju üsna ligidal on. Helsingi leiwa- ja toiduainete osaühisus „Elanto“ on omale ka mõisaid ostanud ja nende pidamine toob temale head kasu. „Elanto“ mõisate ülemwalitseja, Wäinö Wuolijoki, on tubli põllumees ja oskab mõisate pidamist hästi juhtida. (K. Päts, maal.: Ega see artell ei ole.) Teie kujutate artelli omale teisiti ette kui mina. Mina kujutan artelli mõisapidamist enesele sedawiisi ette, et artell palkab enesele ühe wäga targa majapidamise juhataja, kes artelli liikmeid õpetab ja majapidamise tööd juhib, kelle wastu artelli liikmed endid kohustawad, et nad tema juhataste järele tööd tahawad teha. Ütleme, et härra Jürman on niisugune walitseja mõnes artelli mõisas, wõi keegi muu hea asjatundja, see on ükskõik, peaasi on see, et ta aga tark mees on ja et tema töö head wilja kannaks. Oletame, et „Elanto“ mõisad mõne artelli omad oleksid, kelle majandamist seesama hea põllumees — Wuolijoki juhataks. Minu arwates peaks tagajärg seesama olema.

Nõnda palju artellidest ja produktiiv ühisustest. Edasi kinnitati siin eelkõnelejate poolt, et riigi majapidamine kuskil pool ei edene. Mul on siin jälle üks wastutunnistus. On küll wäike riik — Zürich, millest ma kõneleda tahan — riik ja aga ta on ikkagi suurem kui Tallinn. Tallinna linnamõisad ei anna mitte käsu, aga Zürichi mõisad ja maakohad annawad kasu. Zürichi linna mõisates haritakse põldu, peetakse loomi ja mis seal wõimalik on, on — minu arwates ka siin wõimalik. Zürichi linn wõis sõjaajal oma mõisate mitmesuguste produktidega kohalikka turuhindasid teatawates piirides reguleerida, ja ta wõis oma aineid selle kõr-

wal waesematele linna elanikkudele alla turu hinna müüa, ilma et linnamõisad sellest kahju oleksid saanud. Nende majandamine oli nõnda tululik. Ma ei taha mitte öelda, et see, mis Zürichis võimalik, ka meil võimalik on. Ma tahan seda öelda, et riigi maa majandamist mitte absoluutse kindlusega ehitama ei tuldaks. Siis tähendas härra Jürman veel, et kui maad mitte eraomanduseks ei anta, siis nõutakse riigilt aina laenu, laenu, laenu. Minul näitab aga asi ümberpööratud olewat. Mina arwan, et just need inimesed, kes maad ostawad, laenu esimestena tarwitawad, kuna nende kapitaal majapidamiseks ennemini omast käest ulatab, kes maad osta ei tarwitse, kes seda riigi poolt tarvitamiseks saawad. Meie teame, et suur osa maade ostjaid, kes senni on talusid ostnud, suurte wõlgade all ägab, sellepärast ei maksa niisuguste argumentidega mitte wälja tulla, et niisugusel juhtumisel, kui maa riigi omaduseks jääb, see paratamata wõlakoor mad enesega kaasa toob. Majapidamises ei ole ka mitte ükskõik, kust kohast raha laenatakse. (K. Päts, maal.: Laenu riigi käest ja eraasutuste käest.) Riigilaen on kergem kui era-laen. Kui teie, härra Päts, veel minis-terpresident oleksite, siis toetaksite ka teie nendele talurentnikkudele kergema ja odawama laenusaamist, mille eest vähem intresse maksta oleks kui nüüd, kus teie pangadirektor olete ja erapangast laenu anda wõite. (K. Päts, maal.: Pangadirektor ei laena mitte kopikakki, kui kindlustust ei ole.) ...Riik annab seda, siis on igatahes riigilaen majapidamisele kasulik, kui erapanga laen. (J. Tõnisson, rhw.: Kelle kulul see tuleb? See on ühest taskust wõtmise ja teise panemine.) See küsimus, kelle kulul see tuleb, ei ole ju raske kosta: Tuleb riigi kulul ja kujuneb riigi kasuks.. Iseenesestki mõista on ülepea terve majapidamine niisugune, et ühest taskust wõetakse ja pannakse teise. (J. Tõnisson, rhw.: Rahwa majapidamine on wäärtuse loomine aga mite teie sehwat.) Wäärtuse looja ei ole mitte sahkerdamine, sehwat, waid töö on wäärtuse looja. (Naer pahemal pool.) Iseenesest mõista, et rahwamajandus tööd organiseerides wäärtuse loob. Kuid töö ei eelda rahwamajandust, waid ümberpöördukt: ilma tööta ei ole rahwamajandus mõeldaw. Ma

arwan, et ma nende mõne näitega, mis ma siin ette kandsin, ka mis härra Jürman siin Karl Marxi õpetuse eitamiseks ette tõi... Tema enese autoritest professor Laur, Shweitsi talupoegade liidu sekretäär, ütleb põllumajanduslikkude suuremate töonduste kasuks sedasama, mis Marx on öelnud, ja siis peame meie arwama, et meil siin tõsiste meeste arwamistega tegemist on, ja et Marx mitte niisugune loll mees ei olnud, kui mõned soowiwad, waid et ta teadis, mis ta ütles, kui ta selle oma põhiõpetustesse üles wõttis. (K. Päts, maal.: Mispärast siis teie erakond talude poolt on?) Wäga hea, et teie seda mulle meelde tuletasite. On olukordasid, kus kõigetargemad plaanid mitte läbiwiidawad ei ole. Suurmaapidamiste töondamiseks on peale maa ka muud waja, on tarwis inimesi ja nimelt tublid töonduste juhte, aga ka töölisi, kes oma arusaamisega nõnda kaugel oleksid. Zürichis riigil on võimalik oma maid kasuga harida nagu ka „Elantol“ Soomes, sest et seal tõesti häid spetsialiste saada on ja ka töölised on seal selleks kõlblikud. Meie töölised ja meie tehniline personaal ei ole aga minu arwates mitte veel sünnis selleks. Wõib olla, et ma eksin, aga mina ütlen, et meil niisuguseid mõisawalitsejaid veel mitte saada ei ole, kes suuri töondusi kasutoowalt juhtida wõiwad. Ja mis nüüd selsamal korabel nende produktiivlikkusesse ühisasutustesse puutub, mida töölised ja teised inimesed wõiksid asutada, siis on minu arwamine, et meie tööline veel niikaugele ei ole edenenud. (Wahelhüüe paremalt poolt: Tööliste juhid ei ole nii kaugel.) Tööliste juhid tõusewad tööliste ridadest, austatud härrad. See, austatud härrad, ei ole aga mitte tööliste partei süü, et meie tööline nii maha on jäänud, waid see on olude süü, mida meie siin selle maareformiga kõrwaldada aidata tahame. (Hüüe pahemalt poolt: Wäga õige!) Feodalism pidas meid wangis. Feodalism ja tsaristlik reaktsioon ei andnud meile mingisugust wõimalust, et meie oleksime oma tööliste seas wähegi silmade selgitamiseks tööd teha wõinud, seda teate ju kõik wäga hästi, iseäranis aga teie härra Päts. Ei ole kaua ju aega tagasi, kui teie „Teetaja“ toimetaja olite ja kus mina wähe aega toimetuse liige olles ühes teiste toimetuse liigetega selles mõttes tööd püüdsime teha. Teie teate, et teie lehte sel ajal töö-

liste leheks ja peaaegu sotsialistlikuks peeti. Teie wast mäletate ka sedagi veel — olgu, et teie nüüd täiswerd maa-liidu mees olete —, kuidas me kõik härra Trusmanni punast pliiatsit pidime kartma, kui meie tööliste silmade selgitamiseks tööd tahtsime teha. Kord pidite teie ju üsna tühiste asjade üle kirjutamise võimalust punase wiina kingitustega ostma. Sellepärast ei ole imeks panna, et meie töölised praegu veel nõnda kaugel ei ole, aga ka tööliste juhid ei ole nii kaugel, sest tööliste juhid tulewad ju tööliste eneste keskelt välja, eks ole nõnda? Partei juhid, need kaswawad ka sealtsamast välja, — kui aga lugu nõnda on, siis peame ometi selle võimaluse eest hoolitsema ja tee lahti hoidma, et see, mis täna võimalik ei ole, tulewikus hõlpsamini võimalikuks võiks saada, kui praegune maareformi teostamine näib olevat. Kui meie maad mitte turukaubaks saada ei lase, waid kui meie ta riigi omanduseks tunnistame, ja riigiwalitsuse etteotsa muidugi kõigetargemad inimesed seame, nagu rahwa esitus seda kõigeparemaks leiab, siis arwame meie õigel teel olevat. Kui meie aga maa turukaubaks laseme saada, siis on seda pärast veel raskem ümber muuta ja tagasi wõtta, kui praegu, kus teie austatud härrad ju näete, kui raske seda praegu feodaalhärrade käest ära wõtta on. Sellega lõpetan. (Käte plagin pahemal pool.)

J. Lehtman (töer.): Austatud rahwaesitajad! Siin on palju selle üle waielatud, kas maa anda põlisele rendile või mitte. Mina olen alles noor tegelane meie seltskonnas, aga siiski ma mäletan seda aega, kui härra Tõnisson oli täielikult eraomanduse poolt, see oli 1905. aastal. Täna aga ütles tema, et nemad, eraomanduse poolehoidjad, ka teist süsteemi lubawad, sellega on juba põlise rendi mõiste ka nende juures lähenenud õige suurele edusammule. Ma usun, et põlise rendi küsimus ei ole ainult selles, kuidas majapidamist korraldada, waid see on ilmawaadete lahkuminek. Ühed peawad eraomandust maa peale pühaks, teised aga arwawad, et eraomandus õige ülekohtune asi on jne. ja sellest see suur lahkuminek tuleb. Üks asi on aga kindel, et õigluse seisukohast seda kuidagi kaitsta ei saa. Eraomandus maa peale igatahes õiglane seisukord ei ole. Missuguse tagajärje aga meile eraomandus maa peale annab, näitab praegune seisukord, mida meie tõepoolest

oleme sunnitud wägiwaldselt purustama, et enestele wähegi lahedamaid elamiswõimalusi muretseda ja üldse edaspidi areneda. Ja kui meie nüüd eraomanduse purustame sellel kujul, siis tahame sellega uuesti elule kutsuda sedasama, sellega kui anname sellesama maa, mis meie ära wõtsime, neile jälle eraomanduseks tagasi. See ei oleks mitte päris loomulik nähtus. Et nüüd eraomandusel maa peale väga suured õigused on, seda teawad kõik väga hästi, teab ka härra Päts, kui wana põlise rendi eest wõitleja Tallinnas, teab kindlalt, et peapõhjus, mis siin on selle eraomanduse juures, on see, et maa-hind tõuseb ja maa wahekasu läheb üksikute inimeste tasku. See on pahe, mille wastu meie tingimata wõitlema peame. Meil on maahind õige suure kiirusega tõusnud. Meil on palju inimesi, kes oma talu parandamiseks mitte midagi pole ära teinud, on teda mõne aasta pidanud ja siis jälle edasi müünud. See taludega sahkerdamine on küll meil alles õige noor nähtus, kuid tema algas juba enne sõda ja oleks nüüd sõjaajal, iseäranis praegusel ajal, kus see sahkerdamine üldse käsil on, õige suurt hoogu wõtnud, sest praegu on raha väga palju liikumas ja teda võiks suure kasuga maa sisse mahutada, sest seal oleks ta ikkagi kõigeparemini kindlustatud. Kuid ka üksiku majapidamise suhtes ei ole põline eraomandus kuigi palju väärt. Eraomanduses olevad maad, neid koormatakse alatasa wõlgadega, see on üldine nähtus ja seda ei saa keegi salata. Mõni aeg tagasi, kui laenuitingimused väga rasked olid, ei tehtud neid wõlgu mitte juurde. Kui talu osteti, katsuti teda kinni maksta, kuid kui juba põl-lupangast oli võimalik laenu saada, siis hakati meie majapidamist uute wõlgadega koormama. Uued wõlad tulid alati siis juurde teha, kui talud pärimise teel wõi mõnel muul põhjusel läksid müügi teel uute omanikkude kätte. Niisuguse alalise wõlgadega koormamise puhul wõime meie täiesti nii kaugele jõuda, et see uus, kes seal seda talu peab, oma saagi peab selleks ära andma, et kapitaali protsente ära maksta, kuna oma tööwaewa eest ialgi üle midagi ei jää. Iseäranis tuleb see siis nähtawale, kui produktide hinnad langevad, siis on tõesti põllupidajad halwas seisukorras, kui talul liiga suured wõlad peal on. Kuid kui maa liiga suurte wõlgadega koormatud on, siis langeb ju ka tema kapitalistide kätte, langeb inimeste kätte, kellel on suuri kapitaale maa alla

panna, ilma et nemad teda hariksid. Harimiseks annawad nemad maad lihtsalt rendi peale wälja, ja inimesed, kes teda lühikeseks ajaks rendile wõtawad, kurnawad maad tublisti, kuid sealjuures annawad ikkagi kapitalistile oma korraliku tasu. Terwe majapidamine sellel wiisil ei wõi edeneda, sest maad sel wiisil kurnatakse lühikeseaajalise rendiga. Sellega satuks meie majapidamine palju halwemasse seisukorda, kui ta selle kawatsetud põlise rendi puhul meil sattuda wõiks. Kuid ka praegusel ajal, kui meie annaksime maad nendele uutele algajatele wäljaostu teel, siis tuleks tahes wõi tahtmata teatud summa ikkagi sisse. Sest mis maaomanik ta on, kui ta mitte sisse ei maksa. See sissemaksu summa oleks kindlustus selleks, et temale laenu sinna peale juba anda. Muidu oleks kõik see tema omandatud maa selle wõlaandja jagu ja omanikul ei oleks wõlausaldust.

Kuid algajal on wäga raske sinna sisse kõigewähematki summat panna, sest praegusel ajal on inventaar wäga kallid ja mõned teised asjad majapidamise juures nõuawad suurt wäljaminekut, nii et wiimane kui kopik loetud peab olema, kui majapidamist tahetakse paremale jalale seada. Nii et sel wiisil, kui meie praegusel wiisil arwame, et maad ainult eraomanduseks anda, siis oleks algajal wäga raske seisukord ja nii mõnigi uus lööks käega ja müüks kasuga oma maatüki edasi ja loobuks temast. Sellel wiisil satuks maa jällegi uute omanikkude kätte, kellel suuremad kapitaalid on ja see päris maatamees jääb jällegi täiesti ilma kõigeta. Siin öeldakse, et põline rent ei kindlusta mitte majapidamist sel määral, et inimene seal töötama wõiks hakata ja et tema kapitaali sinna sisse wõiks panna. Meie tööerakond teeb selle § 19. juurde paranduse, nimelt „wäikemajapidamise näol“ järele panna sõnad „sellekohase eriseaduse järele“, tähendab, see põline tarvitamine ei ole meil täna mitte arutamise all, mis kujul ta tuleb, kuid edaspidi saab muidugi selle kohta olema eriseadus, ja siis wõime tema juures waielda, mis määral tema kindlustab jne. Mina arwan aga, et maawarandused nagu mets, mis talupojal talumaa peal kaswab, et see sellele talupojale eraomanduseks tuleb anda, sellega oleks ta õige suurel määral kindlustatud. On ju wäga tarwis, et see kapitaal kindlustatud oleks, mis tema sisse maksab, sellega oleks tema täiesti kindel, et tema midagi ei kaota ja

majapidamine wõib edeneda suurel määral. Muidugi, kui siin ette tuuakse, ja ära näidatakse, et see endine rent ongi see põline rent, noh, siis muidugi teeme melega ülekohut. Härra Tõnisson tõi siin praegu ette, kuidas kodumaal waldu on, kus põllupidamine lonkab rendiseaduse mõjul. Seal on Püssi wald, õige suur wald, aga kuidas seal talud on, karjamaad on mitmel 3 wersta talust eemal, kõik oli seal wana krahwi mõju all, kes hoone ehitas teisipidi, kui temale meelde tuli, sellele pani ta kohe renti juurde, ja kes poja kooli saatis, noh, sellele pandi poolteise wõi kahe aasta rent peale. Härra Tõnisson tõi ette, et igal pool on rent eraomanduse ees taganenud, see on muidugi kindel, aga siin öelda, et see rent just see põline rent on, ei ole igatahes mitte õige. Ma saan aru, et meie praegu rewolutsiooni ajal teeme õige suure hüppe sellest endiseaajalisest rendist üle põlisele rendile. Arusaadaw on, et meil eraomandus meelitaw paistab olema, sest ta oli nüüdsel ajal meie ideaal, kuhu poole meie püüdsime, aga kui meie näeme nüüd, et põline tarvitamine parem on, siis peame eraomandusest loobuma ja edasi minema selle poole, mis näib parem olema. Härra Jürman püüdis siin põllutöoministeeriumile teed näidata ja tuli otsusele, et meil riiklik suurmaapidamine kuidagi wõimalik ei ole. Ma ütlen, siin on weel wara otsust teha. Siin ei saa ei meie ise öelda, kes meie tegewad oleme, ei ka härra Jürman, et meie neid mõisaid, millest härra Jürman ütles, et meie neid päästa ei saa ja nad tingimata lühema wõi pikema aja jooksul oleksid saanud ära jaotatud, et meie neid nüüd eeskujulikuks luua ei suuda, see on täiesti arusaadaw, selle juures ei maksa silmi kinni pigistada. Kuid rüütelkonna mõisad, mis mitte hooletuse pärast pole üle wõetud, waid sellekohase akti wõi seaduse põhjal, mis ajutine walitsus tegi, kui meie neid vaatame, siis on teil tõesti raske öelda, kas see majapidamine edaspidi on läinud wõi tagurpidi. Siis ei saa teie sugugi öelda ega ette tuua, et riigi majapidamine põllupidamise kohe silmapilk katastroofi seisukohta wiib. Riik peab neid tänini täiesti ise ja ei ole neid mitte wälja rentinud. Mina ei ole ise sugugi riigi maapidamise poolehoidja, aga ma ütlen, et riik wõib suurmaapidaja olla, iseäranis praegusel ülemineku ajal, kus teist teed tarwitada ei wõi, on riigi maapidamine kõigeparemaks wormiks. Et ta

nüüd päris kokkulangenud majapidamist ei ole suutnud jalule ajada, siis on see täiesti arusaadaw. Mis nüüd Saaremaasse puutub, siis ei ole sealset korda eeskujulikuks kiidetud mitte selles mõttes, et meil olid söödis mõisad, mis rendile välja anti. Niiwiisi said nad ainult jälle üles haritud. Et keegi oleks niisugust ajutist majapidamist seal eeskujulikuks kiitnud, see ei ole igatahes mitte õige, need parandused, mis siin on, on suuremalt jaolt redaktsioonilised. Mina paneksin sõnadele „põllumajapidamiseks põliselt“ veel juurde sõna „pärandatawalt“, et just sellega neid etteheiteid, mis siin üldistel läbirääkimistel tehti, ära hoida. Peale selle „panditakse maad“ osa b, mis siin selles paragrahwis on, isesuguse tähendusega ja siis selle järele seesama sisu, see oleks parem, sest kui see oleks tähendussõna, siis oleks selgem aru saada, et riik wõib oma kätte maid pidamiseks jätta, peale selle on juba enemalt minu poolt sisse antud parandused tööerakonna nimel.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud koosolek lõpetada.

J. Piiskar (sr.): Ma juhin tähelepanu selle peale, et enne kui tänast koosolekut lõpetada, peab redaktsiooni komisjoni otsuse selle seaduseelnõu kohta ära kuulama.

Juhataja A. Birk: Iseenesest mõistetakse on, et enne koosoleku lõpetamist tuleb ära lugeda redaktsiooni komisjoni otsus. Kes on selle poolt, et tänane koosolek lõpetada? (H ä ä l e t a t a k s e.) 31 häälega 22 wastu on ettepanek tagasi lükatud.

J. Tõnisson (rhw.): Siin on härra Martna küsimusi puudutanud, mida nüüd tuleb lähemalt walgustada, et neid wõiks hinnata. Härra Martna pani rõhku selle peale, et suurmaapidamine on wäikemaapidamise kängushoidmine, kuid et suurmaapidamine on kõigeparema maapidamise wiis. Teie rõhutate seda, et suurmaapidamine on wäikemaapidamisest wiljakam, kuid see ei ole sugugi põhjendatud. Lugu on nõnda, et meie suurmaapidamine ei ole püsinud, hoolimata sellest, et wäikemaapidamise wiljakus pole saanud veel kaswada poliitiliste wahendite tõttu. See on iseasi, kas rahwusmajapidamises rahwuswaheline seisukord mitte oma wiljakuse tõttu ei edene, wõi tulewad seal teised mõjurid appi, et ot-

sust teha. Meie saame üksikute majapidamiste wiljakuse üle alles siis otsustada, kui meie need mõjurid kõrwaldame, mis rahwamajanduslikku wiljakust ei lase loomulikult areneda wäikemaapidamiseks. Suurmaapidamised on kõik warustatud seesuguste eesõigustega. Peale selle olid seal juba need reaaleesõigused, kuna teiselt poolt töid maapoliitilised eesõigused suurmaapidamisele ilmatu osa kapitaali kokku, mida siis wõis kasulikult tarwitada. Osalt on need maapoliitilised eesõigused juba Wene walitsuse ajal kaotatud. Siiski oli suurmaapidamisi wõimalik wõõra rahwaga veel ikka käimas hoida, nii et wõidi suurmaapidamist sootu teisiti tarwitada. Oleks aga suurmaapidamine pidanud oma töölise ära tasuma, siis oleks neil wäga palju raskem olnud püsida, — ja seal on nemad, kus seda on katsutud, ikka wiletsal järjel olnud. Mis nüüd Soome põlisesse tarwitamisse puutub, millest härra Martna kõneles, siis ei wõi seda tõesti meie wäikemaapidamisega wõrrelda; seal on lugu teine, kui meil siin põlise rendi all mõeldakse. Siin kõneles pärast veel härra Lehtman, et wõidakse eraomanduseks anda metsad ja majad. Noh, kui metsad on eraomanduseks ja majad on eraomanduseks, siis peab olema wõimalik nende peale laenu teha, neid pantida. Nüüd on lugu nõnda, et on Uuel-Meremaal niisugune määrus olemas, et maa, majad jne. omaniku wõi pidaja omandus on, need wõiwad teda edasi müüa ja seal ei ole enam tegelikult suurt wahet eraomanduse ja põlise tarwitamise wahel. Aga kui meil siin tahetakse põlise rendi kuju alal hoida ja siis veel wõrreldakse seda maapidamise kuju Soome obroki maapidamisega, siis on siin sootu kaks iseasja. Meie Balti eraseaduse järele on iseäralik õigus olemas, mis ka mitte täielikku omandusõigust ette ei näe. Siis on veel õigusi, millel omandusõiguse ilme ei puudu. Selle õiguse järele lubatakse, et tohib maad edasi anda; see on tegelikult sellest välja kaswanud, et ei lubatud mitte omandusõigust edasi müüa. Siin loodi uus fiktsioon, et õigusi edasi anda saab. Siin on õieti see tarwitaja omandanud tegelikult samad õigused, mis omanikulgi on. Kui meie neid õiguse instituute pealiskaudselt hakkame waatama, siis paistawad nad ühesugused olewat. Aga õiguslikkude tagajärgede ja awaldusteede poolest lähewad nad põhjalikult lahku, nii et need, kes mitte juristid ei ole ja kes asja õigus-

liku tundmise seisukohalt ei saa hinnata, wõrdlewad asju, mis iseenesest täiesti lahus on; sellepärast waieldaksegi nii ägedasti ja tehakse järeldusi, ilma et läh-tekoht õige oleks. Nüüd kõneldakse aga siin sellest, et maa eraomandus sünnitab väga suure kriisi maapidamises wõlgade pooldest. Hirmus palju wõlga tuleb juurde ja selle tõttu peab saaduste wõi toodete hind kõrgele kruwitama. Selle wastu wõime meie tähendada, et terve suur liikumine rahwusmajanduses olemas on, kus wõlgade ülemmäär piiratakse ja on isegi see liikumine Kesk-Euroopas — Saksamaal ja Austrias — väga mõjuwaks tõusnud, et ka olewaid wõlgasid kustutada, nii et ainult teataw määr üle jääb. Seal on kõiksugu kawatsusi, kas riigi kulul wõi teisiti wõlgu kustutada. Igatahes on maksew see juhtmõte, et maa peale ei tohi kapitaalilaenusid teha, mida korraka wõiks üles öelda, mille eest tasu wõib kohe nõuda, waid siin wõib teha ainult kustutamise laenusid, ses mõttes, et maa ei jõua ühekorraga midagi anda, et suure summa wõiks kätte saada ja wälja maksta. Maa annab pikapeale ja sellepärast peab ka see laen, mis maa peale tehakse, niisugune olema, et ta aegamööda ära kustutatakse, nagu siin meil krediitkassade ja põllupankade juures on. Kui meil nüüd sellele laenu-tegemisele piir on pandud ja teiselt poolt, kui meil maa peale ainult kustutamise laenu lubatakse teha, siis kaowad kõik need jutud, mis siin aetud, et laenud ja wõlad hädaohtlikuks wõiwad minna. (W a h e l - h ü ü e : P r o t s e n t w ö i b i k k a g i k ö r g e k s m i n n a .) Kõik wõib olla, kui teie oma majad omandate eraomanduseks. Waadake sellest tulebki, et paljude majade wäärtus muutub samblaks. Kui keegi ehitab omale liig suure maja, mis suurem, kui ta majapidamise kohta tarwis, siis on ta ikkagi pärast kängus selle maja otsas. Ega meie ei kõnele siin neist erakordsetest juhtumistest, meie kõneleme normaaloludest. Ja normaalolud on niisugused, et laenude ülemmäär on kindlaks määratud, seal wõetakse wahest kas pool wäärtust wõi üks kolmandik, — nii kuidas see rahwamajanduslikkude kaalumiste põhjal ära otsustatakse. Siis ei ole neid hädaohte mitte, mis nüüd kardetakse. Mis sellesse turukaubasse puutub, mis herra Martna jutust kuuldus, see on niisugune hüüdsõna, mis ainult asjatundmatuid heidutab, aga millel tegelikku tähendust ei ole. Lugu on nõnda, et maa

ei muutu mitte turukaubaks, kui tema tarwitamise kord on seaduses lähemalt ära tähendatud. Kui rhs. herra Martna siin kõneleb, et sarnase maatarwitamise korra juures ajab hangeldama inimese see wäärtuse juurdekasw, mis nüüd omanikule ilma tema tööta suuri sissetulekuid muretseb, siis on see — ma ei hakka sellest ülepea kõnelema, — harilik ja tuntud asi, et uutes modernides riikides seadusandluses maksma pannakse wäärtuste juurdekaswumaks. Omanik ei saa seda wäärtuste juurdekaswu, mis ilma tema tööta on tulnud, mitte oma kätte, waid riik wõtab selle tema käest terwelt wõi osalt oma kätte. Seda näeme meie iseäranis Inglismaal, et riik seal armuheitmata talitab, ja kui nüüd selle läbi wäärtuse juurdekasw üldsusele, see tähendab riigile, kättesaadaw oleks, siis ei ole kõike seda tagajärge maa edasiandmisel mitte, waid maa läheb käest kätte, rahwusmajanduslikkudel ja sotsiaalsetel põhjustel, kuidas perekonnaseis, inimese tööjõud, maapidaja ja maa wahel olewad tarwidused seda nõuawad. Kui ei saa inimele mitte maad hästi wiljakaks teha, siis annab ta seda teisele, kes seda saaks teha. Kartus, et maaga hangeldatakse, kaubeldakse, kaob ära ja see edasiandmine eraomanduse alusel ei tähenda siis sugugi mitte muud, kui et maa otsib just seesugust pidajat, kes temaga kõigeparemini oskab ümber käia, teda kõigewiljakamaks teha. Ja see heidutamine „turukaubaga“ kaob ära, kaotab oma tähtsuse. Maahinna tõus ajawat maatooted, maa ja põllupidamise tooted kalliks, seega on selge, et maasse pandud kapitaal nõuab oma protsente, aga seda ei saa ometi ka siis kõrwaldada, kui tõesti maaomandus wõetakse riigi kätte. Kui riigi kätte wõtmine seda tähendab, et siis enam kapitaali maasse ei panda, siis ongi selle tagajärjeks, et wiljakust mitte ei tõsteta. Majapidamisesse peab kapitaali sisse panema, olgu see majade ehitamise, olgu maaparanduse, metsakaswatuse teel jne. See määrab ka siis toodete hinna oma kohalt, kui esimene tegur. Tahate teie ära seda hoida riigi majapidamise wõi riigi maapidamise teel, siis hoiate kapitaali majapidamisest ära ja see ongi see asjaolu, mis raskendab ülepea melioratsiooni asja ja...

J u h a t a j a **A. Birk**: 15 minutit on möödas.

(**M. Kurs-Olesk**, sd.: Just paarajal ajal.)

Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Zimmerman: Juhin tähelepanu selle peale, et meie loomapidamine ei ole intensiivne. Ma tootsin wahest arwud ette: meie taludes on kõlblikku maad 1.000.000 ja mõisates 350.000 tiinu ja loomi on meil märtsikuul taludes — weiseid 320.000 ja mõisates 68.000. Nii et see wahe on väga suur. Ka teisi loomi on umbes sarnaselt, kolmekordselt rohkem peetakse loomi meie väikemaa peal kui mõisates.

Juhataja A. Birk: Käesolewa paragrahwi kohta on tulnud parandused: 1) akl. Lehtman'i poolt tööerakonna rühma nimel, siis rahwaerakonna poolt Tõnisson'i, Parts'i ja Bachman'i allkirjades, sotsiaaldemokraatide rühma poolt rhs. Wain'i allkirjaga. Rhs. Lehtman'i poolt on tulnud kaks ettepanekut: Tööerakonna rühma nimel panen ette maaseaduse eelnõu IV osa kohta järgmised parandused: § 19. juurde lisada pärast sõna „näol“ „sellekohase eriseaduse järelle“. § 27. välja jätta. Teine ettepanek: § 19 punkt a pärast sõna „põliselt“ panna sõna „pärandatawalt“ klambrites.

Siis rahwaerakonna rühma nimel on järgmine ettepanek: Eesti rahwaerakonna rühm paneb ette maaseaduse eelnõu § 19. järgmiselt muuta: „Riigi maa antakse: a) väikemaapidamiseks põlise rendi, ehk piiratud eraomanduse alusel — maasaaja soowi mööda; b) hariduslikkudele, omawalitsuslikkudele, ühistegelikkudele, kaubanduslikkudele ja tööstuslikkudele asutustele pikaajaliseks tarvitamiseks, kui ka artellidele ühisharimiseks; c) rendile lühikese aja peale üksikutele isikutele. Märkus: Riik võib maad ka oma kätte jätta ajutiselt, kui nendel maadel enne lõpulikku väljaandmist ja tarvitusele wõtmist maaparandusetoide ehk muid ettewalmistusi tarwis teha on, ehk määramata ajaks, kui seda kultuurilised ehk riigimajanduslikud põhjused nõuawad (katsemajapidamised, põllutöökoolid jne.).“

Rhs. Wain'i ettepanek on järgmine: Sotsiaaldemokraatide rühma nimel panen ette: § 19. asemele wõtta järgmine redaktsioon: „Riigi maatagawara tarvitatakse: a) põlise (pärandatawa) väikepõllupidamisena; b) riiklikul korraldusel ehk omawalitsuse asutuste ja põllutööstust edendawate organisatsioonide ning tööühingute kätte pidada andmise teel; c) hariduslikkude, tööstuslikkude ja kaubanduslikkude asutuste alla tarvitada

andes, eriseadustes kindlaksmääratud tingimistel; d) ülemineku ajajärgul suurpõllupidamisena tööühingutele ehk eraisikutele rendile andes.“

J. Wain (sd.): Komisjoni ettepanek on teatud paragrahw sisse wõetud ja sellepärast wõtan sotsiaaldemokraatide rühma ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Birk: Akl. Wain wõtab oma ettepaneku tagasi. Tulewad hääletamisele rhs. Lehtman'i ja rahwaerakonna rühma ettepanekud. Akl. Lehtman'i parandused ei muuda sisuliselt paragrahwi, waid on täiendawad osad ja redigeeritud teisiti. Sisulised lahukuminekud on rahwaerakonna ettepanekud. Sellepärast panen rahwaerakonna ettepaneku esimesena hääletamisele, teisena akl. Lehtman'i ettepaneku ja kolmandaks komisjoni ettepaneku.

Rahwaerakonna rühma ettepanek käib järgmiselt: „Riigi maa antakse: a) väikemaapidamiseks põlise rendi, ehk piiratud eraomanduse alusel — maasaaja soowi mööda; b) hariduslikkudele, omawalitsuslikkudele, ühistegelikkudele, kaubanduslikkudele ja tööstuslikkudele asutustele pikaajaliseks tarvitamiseks, kui ka artellidele ühisharimiseks; c) rendile lühikese aja peale üksikutele isikutele.“

Märkus. Riik võib maad ka oma kätte jätta ajutiselt, kui nendel maadel enne lõpulikku väljaandmist ja tarvitusele wõtmist maaparandusetoide ehk muid ettewalmistusi tarwis teha on, ehk määramata ajaks, kui seda kultuurilised ehk riigimajanduslikud põhjused nõuawad (katsemajapidamised, põllutöökoolid jne.).“ Allkirjad: Tõnisson, Parts, Bachman.

Kes on selle ettepaneku poolt, palun käed üles tõsta. (Hääletatakse.) Ettepanek on 42 häälega 15 wastu tagasi lükatud.

Edasi tuleb hääletamisele akl. Lehtman'i ettepanek. Selles on 3 iseseiswat ettepanekut ja kuna ühe poolt ja teise wastu võib hääletada, sellepärast panen üksikult hääletamisele.

§ 19 osa d paigutada sellesama paragrahwi juurde tähendusena: Põllumajapidamiseks põliselt tarvitada väikemaapidamiste näol. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud.

Teine parandus § 19 punkt a kohta: § 19. juurde lisada pärast sõna „näol“

„sellekohase eriseaduse järele“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Kolmas ettepanek: § 19 punkt a pärast sõna „põliselt“ panna sõna „pärandatawalt“ klambrites. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Panen komisjoni ettepaneku § 19. wastu wõetud parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 19 wastu wõetud.

Tehakse ettepanek tänast koosolekut lõpetada.

Enne lõppu tuleb, iseenesest mõista, redaktsiooni komisjoni ettepanek hääletamisele.

3. Koolikohustuse laiendamise määrus — redaktsioon.

Redaktsiooni komisjoni aruandja (loeb):
Asutawa Kogu poolt 19. septembril 1919. a. wastu wõetud määrus koolikohustuse laiendamise kohta 1919./1920. õppeaastal. 1. 1919./1920. õppeaastal pannakse maksma üleüldine koolikohustus kõigi wabariigi kodanikkude kohta, kes sündinud aja jooksul 1. septembrist 1905. a. kunni 31. augustini 1910. a., kui nad weel nelja-aastase algkooli kursust ei ole lõpetanud, kui ka nende kohta, kes möödäläinud õppeaastal kolmele esimesele õppeaastale wastawates klassides wõi jaoskondades õppisid, kuigi nad enne 1. septembrit 1905. a. on sündinud.

2. Lapsed, kes kodu, erakoolides wõi muul teel õpetust saawad, mis mitte alamal ei seisa awaliku algkooli õpetusest, wabastatakse awalikus algkoolis käimisest kohaliku kooliwalitsuse poolt, kes nende laste korraliku õpetuse saamise järele walwab. Selle õpetuse tasapinna kõrguse üle otsustawad asutused ja isikud, kelle hooleks on antud koolide pedagogiline instrueerimine ja ülewälwe.

3. Wabandamata põhjustel koolikohustuse täitmatajätmise kui ka korratu kooliskäimise pärast langewad süüdlased lapsewanemad wõi hoolekandjad rahatrahwi alla kooli kasuks 1—10 margani iga puudujäetud päewa eest, wõi trahwi mittemaksmise korral — kohtuliku karistuse alla arestiga kunni 2 kuuni, mille juures ka määratud trahwirahad sisse nõutakse. Trahviraha suuruse tähendatud piirides, tema sissenõudmise wiisi ning tarwitamise määrab lähemalt ära kohalik maakonna wõi linna kooliwalitsus.

4. Kui lapsewanemad wõi hoolekandjad trahwist ja karistusest hoolimata last kooli ei saada, siis antakse laps wane mate wõi hoolekandjate kulul teise perekonda wõi kaswatusasutusse ülewalpida miseks ja kooli saatmiseks.

5. Kui waesuse pärast ei suudeta last kooli panna, siis peab kogukond hoolitsema lapse kooliskäimise wõimaluse eest.

6. Algkoolis õppi waid lapsi ei tohi õppeajaks wõtta palgalisse ametisse. Süüdlased wõetakse kohtulikule wastutusele ja langewad rahatrahwi alla kohaliku kooli kasuks 100—1000 margani wõi aresti alla kunni 3 kuuni.

Märkus. Kui selle määruse maksmapanemiseni tehtud töölepingud kooli ajasse ulatawad, siis lõpewad nad kooli aja algusega.

7. Awalikkudes keskkoolides, mis 1919./1920. õppeaastal pärast selle määruse väljakuulutamist tekiwad, ei tohi neljale esimesele õppeaastale wastawaid klasse awada.

8. Lähemad korraldused käesolewa seaduse maksmapanemise kohta teeb haridusministeerium.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 9 õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.